

METAS DA SEMANA 2

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 2				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
8	Constitucional	Poder Legislativo: Processo Legislativo	Pág. 3	
9	Administrativo	Organização Administrativa Parte 1 de 2	Pág. 21	
10	Administrativo	Organização Administrativa Parte 2 de 2	Pág. 21	
11	Constitucional	Poder Legislativo: Órgãos e Tribunal de Contas	Pág. 49	
12	Constitucional	Funções Essenciais à Justiça	Pág. 71	
13	Processo Civil	Sujeitos Processuais, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros Parte 1 de 2	Pág. 106	
14	Processo Civil	Sujeitos Processuais, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros Parte 2 de 2	Pág. 106	

META 8

PODER LEGISLATIVO: PROCESSO LEGISLATIVO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 34. Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos. (...)

40. Poder Legislativo: (...) processo legislativo.

Na PF: 30 Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos. Separação entre os poderes.

(...)

36 Poder Legislativo: (...) Processo legislativo. (...)

Na PFN: 6. Constituição de 1988. (...) Da Organização dos Poderes. (...) Divisão de poderes: conceito; objetivos; evolução histórica; mecanismos de freios e contrapesos. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Constituição Federal](#): 59 a 69.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	15 PROCESSO LEGISLATIVO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA

MODALIDADE

MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais: O processo legislativo é o procedimento adotado para elaboração das seguintes espécies normativas:

1. Emendas à Constituição.
2. Leis Complementares.
3. Leis Ordinárias.
4. Leis Delegadas.
5. Medidas Provisórias.
6. Decretos Legislativos.
7. Resoluções.

b) Emendas Constitucionais:

LEGITIMIDADE OU LIMITAÇÃO FORMAL	• 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado. • Presidente da República. • Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
PROCESSAMENTO OU LIMITAÇÃO FORMAL	• Votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos. • Aprovação, em ambos os turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. • Promulgação pelas Mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número de ordem.
CLÁUSULA PÉTREAS OU LIMITAÇÃO MATERIAL	• Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: - I - forma federativa de Estado; - II - voto direto, secreto, universal e periódico; - III - separação dos Poderes; - IV - direitos e garantias individuais.

LIMITAÇÃO CIRCUNSTANCIAL	• A CF não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. • Observação: A Emenda Constitucional pode tramitar durante tais circunstâncias. O que não pode ocorrer é a emenda à CF. • Grave: Tramitação da emenda é possível. Efetivação da emenda não é possível.
IRREPETIBILIDADE ABSOLUTA	• A proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. • Observação: A irrepetibilidade das emendas e das medidas provisórias é absoluta. Todavia, a irrepetibilidade das leis é relativa.

RISCO DE PEGADINHA: A regra da irrepetibilidade e as espécies legislativas:

1. Emenda Constitucional: irrepetibilidade absoluta

Art. 60, § 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

2. Medida Provisória: irrepetibilidade absoluta

Art. 62, §10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

3. Leis: irrepetibilidade relativa

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

RISCO DE PEGADINHA:

1. Prevalece na doutrina e na jurisprudência que, para emendar a Constituição Federal, não precisa se respeitar a iniciativa privativa do Poder Executivo. Precedente: Info 826.

2. Todavia, para emendar a Constituição Estadual, é necessário obedecer às matérias que estão afetas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Veja:

É inconstitucional emenda constitucional que insira na Constituição estadual dispositivo determinando a revisão automática da remuneração de servidores públicos estaduais. Isso porque tal matéria é prevista no art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88 como sendo de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedente: Info 774 do STF.

3. E as normas originárias da Constituição Estadual? O entendimento tradicional do STF dizia que o Poder Constituinte Derivado Decorrente tinha que observar as regras constitucionais de iniciativa privativa para as normas originárias da Constituição Estadual. Todavia, posições mais recentes do STF demonstram a mudança de posição. Precedente: Info 768 do STF.

c) Leis Complementares e Ordinárias:

- Não há hierarquia entre tais espécies legislativas. Cada uma tem seu campo de atuação definido pela CF. A CF precisa exigir expressamente lei complementar para que seja necessária edição de lei complementar sobre determinado tema. Todavia, quando a CF apenas exigir “lei”, subtede-se que a lei deva ser lei ordinária. O campo da lei ordinária é residual.

- **Caso a CF não exija lei complementar para determinado tema e, ainda assim, edite-se lei complementar para tratar de assunto sujeito à lei ordinária, qual é a consequência disso?** A lei será formalmente complementar, mas, materialmente, ordinária, de modo que uma lei ordinária posterior poderá alterar o seu teor.

- **Por qual razão não há inconstitucionalidade?** Porque, para aprovação de lei complementar, o quórum é mais exigente do que aquele previsto para lei ordinária. Por outro lado, a edição de lei ordinária quando a CF exige lei complementar importa inconstitucionalidade formal.

CRUZADINHA:

No **FENÔMENO DA RECEPÇÃO** das normas constitucionais, só se analisa a **COMPATIBILIDADE MATERIAL** perante a nova Constituição. Dessa forma, se determinado ato normativo for incompatível do ponto de vista formal com a nova Constituição, ele é recebido com nova roupagem.

Observe que: Se uma norma anterior à nova Constituição for incompatível do ponto de vista formal ou material com a CF revogada, ela não poderá ser recepcionada pela nova ordem Constituição com nova roupagem. Isso porque a lei nasceu inconstitucional. Veja:

1. Constituição antiga exige lei complementar para matéria X.

Matéria X é regulamentada por lei complementar.

Constituição nova não exige lei complementar para matéria X.

Tal lei pode ser recebida com nova roupagem: lei ordinária.

2. Constituição antiga exige lei complementar para matéria X.

Matéria X é regulamentada por lei ordinária.

Constituição nova não exige lei complementar para matéria X.

Tal lei não pode ser recebida com nova roupagem, porque ela é inconstitucional de acordo com o parâmetro da Constituição antiga.

• **As Constituições Estaduais podem sujeitar outras matérias à lei complementar além daquelas previstas na CF?** Não. Isso porque o quórum da lei complementar exige mais articulação política, de modo que fazer mais exigências de lei complementar do que as contidas na CF em nível estadual provoca um desarranjo democrático-representativo. Precedente: Info 962 do STF.

• A **IRREPETIBILIDADE DAS LEIS** é meramente relativa. Veja:

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DE QUALQUER DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL.

• Há matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo:

Art. 61. (...)

§ 1º São de **INICIATIVA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA** as leis que:

- I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
- II - disponham sobre:
 - a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
 - b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
 - c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
 - d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
 - e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
 - f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

d) Leis Delegadas:

- São elaboradas pelo Presidente da República. O Presidente deve solicitar **DELEGAÇÃO** ao Congresso Nacional, que o fará por meio de **RESOLUÇÃO**. **Decore:** delegação por resolução.

- A delegação pode ser:

DELEGAÇÃO PRÓPRIA	• O Poder Legislativo autoriza o Presidente a elaborar o projeto, promulgar e publicar a lei. • Não passa pela apreciação do Poder Legislativo.
DELEGAÇÃO IMPRÓPRIA	• O Poder Legislativo autoriza o Presidente a elaborar o projeto, mas o projeto é encaminhado ao Congresso para rejeição ou aprovação.

- Após isso, o projeto é arquivado ou é encaminhado para o Presidente para promulgação e publicação. Veja que, na delegação imprópria, veda-se emenda pelo Poder Legislativo:

Art. 68. (...)

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, VEDADA QUALQUER EMENDA.

- O controle exercido pelo Congresso Nacional sobre a lei delegada é feito por meio de **decreto legislativo** e tem efeitos *ex nunc* (artigo 49, V, da CF).

Art. 49. (...)

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

e) Medidas Provisórias:

- **Pressupostos constitucionais:** relevância e urgência.
- **Prazo:** 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias.
- A MP tem sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.
- Nas convocações extraordinárias do Congresso Nacional, as MPs serão automaticamente incluídas na pauta da convocação as medidas provisórias que estejam em vigor.
- A **IRREPETIBILIDADE DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS** é **ABSOLUTA**, pois é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
- Os Estados e Municípios podem editar medidas provisórias, desde que haja previsão na Constituição estadual e na Lei Orgânica.

- Medida Provisória não pode versar sobre:

I – relativa a:

- a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- b) direito penal, processual penal e processual civil;
- c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III – reservada a **LEI COMPLEMENTAR**;

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

f) Decreto Legislativo e Resolução:

DECRETO LEGISLATIVO	RESOLUÇÃO
Casos de COMPETÊNCIA EXCLUSIVA do Congresso Nacional.	Casos de COMPETÊNCIA PRIVATIVA do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
Efeitos externos.	Efeitos internos, em regra.
Sendo de competência exclusiva do Congresso Nacional, não há sanção pelo Presidente.	A promulgação é feita pela Mesa da Casa Legislativa que as expedir.
A promulgação é feita pelo Presidente do Senado Federal, que o manda publicar.	Se for resolução da CD, é feita pela Mesa da CD. Se for resolução do SF, é feita pela Mesa do SF.

Agora, quando se tratar de resolução do **Congresso Nacional**, a promulgação é feita pela **Mesa do SF**.

g) Sanção e Veto:

- Apenas há sanção e veto nas leis complementares e ordinárias. **Não há sanção e veto de emenda constitucional.**

Art. 66.

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, **INCONSTITUCIONAL** ou **CONTRÁRIO AO INTERESSE PÚBLICO**, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de **QUINZE DIAS ÚTEIS**, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de **QUARENTA E OITO HORAS**, ao **PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL** os motivos do veto.

- A sanção e veto é de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Não há possibilidade de delegação nesse caso. Veja:

CRUZADINHA:

Há atribuições **PRIVATIVAS** do Presidente da República que são **DELEGÁVEIS** aos **MINISTROS DE ESTADO, PGR e AGU**. São elas:

Art. 84. (...)

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) **extinção** de funções ou cargos públicos, **quando vagos**;

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XXV - prover (e extinguir) os cargos públicos federais, na forma da lei.

- O silêncio importa sanção. Portanto, **EXISTE SANÇÃO TÁCITA**. Todavia, **NÃO EXISTE VETO TÁCITO**.

- O veto parcial somente abrange texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

- A sanção de projeto de lei iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo não convalida vício de iniciativa. Por essa razão, a Súmula a seguir foi cancelada:

Súmula 5 do STF: ~~A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo.~~

- Há duas espécies de veto:

ESPÉCIES DE VETO	
JURÍDICO	Ocorre quando se veta projeto de lei contrário ao direito. Cabe ao Chefe do Poder Executivo esclarecer qual é a contrariedade ao direito.
POLÍTICO	Ocorre quando se veta projeto de lei contrário ao interesse público. Cabe ao Chefe do Poder Executivo esclarecer qual é a contrariedade ao interesse público.

- O veto deve ser **MOTIVADO**.
- O veto não é passível de controle de constitucionalidade. Prevalece o entendimento da ADPF 01 – Questão de Ordem, na qual se decidiu que as razões do veto, seja ele político ou jurídico, diz respeito ao processo legislativo. A apreciação da sua (in)constitucionalidade indicaria violação à tripartição dos poderes.
- O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. **A VOTAÇÃO É ABERTA**.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula vinculante n. 54:** A medida provisória não apreciada pelo congresso nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição.
- Lei distrital que institua parceria público-privada para financiamento de infraestrutura pública é formalmente constitucional, mesmo sendo de iniciativa parlamentar, mas não pode prever benefícios fiscais nem abranger categorias genéricas de equipamentos públicos. Precedente: RE 1.536.640/DF, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 13/11/2025 (Info 1199 do STF).
- Constituição estadual não pode exigir lei complementar para matérias que a Constituição Federal regula por meio de lei ordinária, sob pena de violar os princípios da simetria, democrático e da separação dos poderes. Precedente: ADI 7.436/SP, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 15/10/2025 (Info 1195 do STF).
- É constitucional a revogação ou alteração, por lei ordinária, da regulamentação de lei complementar, quando esta possuir status de lei ordinária. Precedente: ARE 1.521.802/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 15/09/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.352) (Info 1190 do STF).
- É formalmente inconstitucional dispositivo oriundo de emenda proposta pela Casa revisora a projeto de lei que altera o conteúdo original da proposição, mas que não retornou à Casa iniciadora para sua confirmação. Precedente: ADI 6.085/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/08/2025 (Info 1186 do STF).
- Projeto lei ordinária proposto pelo Executivo foi convertido em lei complementar por emendas parlamentares durante sua tramitação; isso é válido, desde que essas emendas guardem relação com o tema do projeto e não gerem aumento de despesas. Precedente:

ADPF 1.092/SE, Rel. Min. André Mendonça, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/06/2025 (Info 1182 do STF).

- É inconstitucional a emenda parlamentar que insere reajuste remuneratório a servidores da Assembleia Legislativa em projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Contas. Precedente: ADI 4.570/PR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 31/03/2025 (Info 1171 do STF).
- É inconstitucional lei estadual, de iniciativa do Tribunal de Contas, que concede gratificação a servidores militares em atividade na assessoria militar desse órgão. Precedente: ADI 5.027/AL, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/10/2024 (Info 1156 do STF).
- A Casa revisora pode incluir palavras ou expressões em um projeto de lei para corrigir imprecisões técnicas ou esclarecer o texto, sem necessidade de retorno à Casa iniciadora. Precedente: ADI 7.442/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/10/2024 (Info 1156 do STF).
- É inconstitucional emenda à Constituição estadual que condicione a composição dos quadros de pessoal dos conselhos do Poder Executivo estadual à indicação de membros pela Assembleia Legislativa. Precedente: ADI 6.856/AL, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/10/2024 (Info 1155 do STF).
- Não podem ser consideradas válidas as relações jurídicas regidas por Medida Provisória afastada por decisão liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, quando esta decisão ainda se encontrava em vigor no momento da rejeição da MP. Precedente: REsp 2.024.527-RS, julgado em 18/6/2024 (Info 817 do STJ).
- A Casa Legislativa tem o direito de decidir quando usar o rito de urgência na apreciação dos projetos de lei, e o Poder Judiciário não deve interferir nisso por se tratar de matéria

interna corporis. Precedente: ADPF 971/SP, ADPF 987/SP e ADPF 992/SP, julgados em 29/05/2023 (Info 1096 do STF).

- Não é permitida emenda parlamentar em projeto de lei do Executivo se provocar aumento de despesa ou não tiver pertinência estrita com a proposta original. Precedente: ADI 6.091/RR, julgado em 29/05/2023 (Info 1096 do STF).

- Lei de iniciativa parlamentar não pode criar Conselho de Fiscalização Profissional porque se trata de uma autarquia federal, que precisa de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedente: ADI 3428/DF, julgado em 01/03/2023 (Info 1084 do STF).

- O poder de veto previsto no art. 66, § 1º, da Constituição não pode ser exercido após o decurso do prazo constitucional de 15 dias. STF. Plenário. ADPF 893/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 20/6/2022 (Info 1059).

- É constitucional a previsão regimental de rito de urgência para proposições que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, descabendo ao Poder Judiciário examinar concretamente as razões que justificam sua adoção. Precedente: ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/4/2022 (Info 1051 do STF).

- Não há vício de iniciativa de lei na edição de norma de origem parlamentar que proíba a substituição de trabalhador privado em greve por servidor público. Precedente: Info 1049.

- As regras do processo legislativo previstas na CF são de observância obrigatória pelos Estados. Desse modo, é inconstitucional norma de CE que prevê quórum diferente de 3/5 para emendar à CE. Isso porque a CF prevê o quórum de 3/5. Precedente: Info 1043.

- As Constituições Estaduais não podem sujeitar outras matérias à lei complementar além daquelas previstas na CF. Isso porque o quórum da lei complementar exige mais

articulação política, de modo que fazer mais exigências de lei complementar do que as contidas na CF em nível estadual provoca o um desarranjo democrático-representativo.

Precedente: Info 962 do STF.

- É possível que Constituição do Estado preveja iniciativa popular para propor emenda à Constituição Estadual. A CF não proibiu que isso ocorra. Ademais, a iniciativa popular fortalece os instrumentos de participação direta do povo na vida política. Precedente: Info 921 do STF.

- O Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de conversão de medida provisória quando a emenda estiver associada ao tema e à finalidade original da medida provisória. Precedente: Info 1038.

- O artigo 62, § 1º, IV, da CF veda a edição de medidas provisórias sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Contudo, se um projeto de lei for sancionado ou vetado pelo Presidente e, no mesmo dia, ele editar uma MP sobre a matéria, essa vedação não incide, tendo em vista que não há pendência de sanção ou veto. Precedente: Info 1026.

- Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria 'interna corporis'. Precedente: Info 1021.

- Não é possível republicar uma lei já sancionada, promulgada e publicada para incluir novos vetos, ainda que sob o argumento de que se trata de mera retificação da versão original. Precedente: Info 1005 do STF.

- Se parte de um projeto de lei for vetada pelo Executivo, esse veto irá ser apreciado pelo Legislativo. Contudo, o Poder Executivo pode promulgar a parte da lei que foi sancionada. Não há qualquer inconstitucionalidade nisso. Precedente: Tema 595.
- Lei complementar de iniciativa parlamentar que contenha regras de caráter nacional sobre a aposentadoria de policiais é formalmente constitucional. Isso porque não dispõe sobre servidores da União, mas sobre servidores de todos os entes federativos. Além disso, a adoção de requisitos e critérios diferenciados em favor dos policiais para a concessão de aposentadoria voluntária é materialmente constitucional. Precedente: Info 1027.
- Lei de iniciativa parlamentar não pode criar órgão público e tratar sobre organização administrativa. Isso porque tal matéria é de iniciativa reservada do chefe do Executivo. Precedente: Info 998.
- É constitucional lei de iniciativa parlamentar que cria conselho de representantes da sociedade civil com atribuição de fiscalizar ações do Executivo. Precedente: Info 994.
- É inconstitucional norma de Constituição Estadual que exija prévia arguição e aprovação da Assembleia Legislativa para que o Governador do Estado nomeie os dirigentes das autarquias e fundações públicas, os presidentes das empresas de economia mista e assemelhados, os interventores de Municípios, bem como os titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. Precedente: ADI 2167 - Info 980 do STF.
- É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que impõe ao DETRAN a publicação de listas de veículos sinistrados. Isso porque a lei acaba por criar atribuição a órgão público, que é matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Precedente: Info 934 do STF.

- Lei estadual, de iniciativa parlamentar, que reduza ou isente custas é inconstitucional, porque cabe aos órgãos superiores do Poder Judiciário a iniciativa do processo legislativo sobre o tema. Precedente: ADI 3629.
- A iniciativa de projetos de lei que tratem sobre a organização e o funcionamento dos Tribunais de Contas é reservada privativamente ao próprio Tribunal (arts. 73 e 96, II, “b”, da CF/88). É possível que haja emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Contas, desde que respeitados dois requisitos: a) guardem pertinência temática com a proposta original (tratem sobre o mesmo assunto); b) não acarretem aumento de despesas. Precedente: Info 818 do STF.
- Durante a tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional, os parlamentares poderão apresentar emendas, desde que tais emendas tenham pertinência temática com a medida provisória que está sendo apreciada. Precedente: Info 803 do STF.
- É possível o controle judicial dos pressupostos de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias, no entanto, esse exame é de domínio estrito, somente havendo a invalidação quando demonstrada a inexistência cabal desses requisitos. Precedente: Info 996 do STF.
- É formalmente inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que trata sobre a criação de cargos e a estruturação de órgãos da Administração direta e autárquica. A iniciativa para essas matérias é reservada ao chefe do Poder Executivo. Precedente: Info 771 do STF.
- É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que obrigava que alguns agentes públicos estaduais (Magistrados, membros do MP, Deputados, Procuradores do Estado, Defensores Públicos, Delegados etc.) apresentassem, anualmente, a declaração de todos os seus bens à ALE. Não pode a Assembleia Legislativa outorgar-se a si mesma competência que não encontra previsão na Carta Federal. A lei somente seria válida

quanto aos servidores do próprio Poder Legislativo que administrem ou sejam responsáveis por bens e valores, sendo constitucional que se exija que estes apresentem sua declaração de bens à ALE por se tratar de uma forma de controle administrativo interno. Precedente: Info 765 do STF.

- É possível que emenda à Constituição Federal proposta por iniciativa parlamentar trate sobre as matérias previstas no art. 61, § 1º da CF. Precedente: Info 826 do STF.

- É constitucional lei complementar, de iniciativa parlamentar, que inclui município limítrofe na região metropolitana. A iniciativa para esse projeto de lei não é privativa do chefe do Poder Executivo e essa inclusão não acarreta aumento de despesa, não violando assim os arts. 61, § 1º e 63, I, da CF/88. Precedente: Info 766 do STF.

- É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que determinava que todos os órgãos que prestassem serviços de atendimento de emergência no Estado deveriam estar unificados em uma única central de atendimento telefônico. Precedente: Info 760 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que estabelece que a remuneração dos Deputados Estaduais será um percentual sobre o subsídio dos Deputados Federais. Tal lei viola o princípio da autonomia dos entes federativos. Precedente: Info 747 do STF.

- A regra da iniciativa privativa do art. 61, § 1º, II, “c” da CF/88 deve ser aplicada no âmbito municipal. Precedente: Info 776 do STF.

- Salvo em caso de notório abuso, o Poder Judiciário não deve se imiscuir na análise dos requisitos de relevância e urgência da MP. Precedente: Info 764 do STF.

- É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo caracterize reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não

tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional. A repetição do conteúdo, sem alterações substanciais, configura reedição. Precedente: Info 935 do STF.

- O Presidente não pode desistir da MP. Como qualquer outro ato legislativo, a Medida Provisória é passível de ab-rogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia. A revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP ab-rogante. Precedente: ADI 2984.

- O art. 62, § 6º da CF/88 afirma que “se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando”.

Apesar de o dispositivo falar em “todas as demais deliberações”, o STF entende que ficam sobrestadas apenas as votações de projetos de leis ordinárias que versem sobre temas que possam ser tratados por medida provisória.

Desse modo, a Câmara ou o Senado poderão votar normalmente propostas de emenda constitucional, projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo e até mesmo projetos de lei ordinária que tratem sobre um dos assuntos do art. 62, § 1º, da CF/88. Precedente: Info 870 do STF.

- É possível a edição de medidas provisórias tratando sobre matéria ambiental, desde que veiculando normas favoráveis ao meio ambiente. Normas que diminuam a proteção ao meio ambiente equilibrado só podem ser editadas por meio de lei formal. Dessa forma, é inconstitucional a edição de MP tratando de diminuição ou supressão de unidades de conservação, com consequências potencialmente danosas e graves ao ecossistema protegido. A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62, § 1º, da CF/88. Precedente: Info 896 do STF.

METAS 9 E 10

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 4. Teoria do órgão da pessoa jurídica: aplicação no campo do direito administrativo.

5. Classificação dos órgãos e funções da Administração Pública.

6. Competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência.

7. Ausência de competência: agente de fato.

9. Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. Administração Pública direta e indireta.

10. Concentração e desconcentração de competência.

11. Autarquias. Agências reguladoras e executivas. Lei nº 13.848, de 2019.

12. Fundações públicas. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Lei nº 13.303, de 2016.

Na PF: 4 Descentralização e desconcentração da atividade administrativa. (...) Teoria do órgão da pessoa jurídica: aplicação no campo do direito administrativo.

5 Classificação dos órgãos e funções da administração pública.

6 Competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. Concentração e desconcentração de competência.

7 Ausência de competência: agente de fato.

(...)

9 Administração Pública direta e indireta.

10 Autarquias. Agências reguladoras e executivas.

11 Fundações públicas.

12 Empresa pública.

13 Sociedade de economia mista.

Na PFN: 4. Ausência de competência: agente de fato.

(...)

6. Centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. Administração pública direta e indireta.
7. Agências Reguladoras (Lei nº 13.848/2019): espécies, processo decisório, análise de impacto regulatório, controle social, interação entre agências.
(...)
9. Estatuto Jurídico das empresas estatais (Lei nº 13.303/2016).

Estratégia de estudo:

Se você já estudou muitas vezes o tema e se sente seguro nele, sugerimos que, em vez de você cumprir o passo a passo abaixo, você resolva o dobro de questões sugeridas e revise pontualmente os erros.

Observações sobre o cumprimento da meta:

A meta **NÃO** engloba TERCEIRO SETOR.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos: 1º, § 2º, da [Lei nº 9.784/99](#); 18; 37, incisos XIX e XX; 109, I; e 173 a 175 da [Constituição Federal](#);
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **40 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	3 ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Observação: Excluir o 3.9 Consórcios Públicos e 3.10 Entidades Paraestatais ou Terceiro Setor.
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA

MODALIDADE

MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Órgãos Públicos:

- Os órgãos não têm patrimônio próprio.
- Os órgãos são centros de competência, cuja atuação é imputada a pessoa jurídica a que pertencem.
- Essa é a ideia da **teoria do órgão**, que é a teoria adotada no Brasil. Essa teoria relaciona-se com o **funcionário de fato**, que é aquele cuja investidura foi irregular, mas cuja situação tem aparência de legalidade e, em nome da segurança jurídica, os atos por ele praticados não devem ser anulados, se por outra razão não forem viciados.

- Os órgãos públicos existem na administração direta e na indireta.

Exemplo de órgão na administração direta: Ministério dos Transportes, órgão que integra a estrutura administrativa da União.

Exemplo de órgão na administração indireta: órgão dentro da ANVISA, autarquia federal. Nesse sentido, o art. 1.º, § 2.º, I, da Lei 9.784/1999 define órgão como “a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta”.

- Os órgãos podem firmar, por meio de seus administradores, contratos de desempenho (chamado antes de contrato de gestão) com outros órgãos ou com pessoas jurídicas (CF, art. 37, § 8º). Veja a Lei n. 13.934/2019:

Art. 2º CONTRATO DE DESEMPENHO é o acordo celebrado entre o órgão ou entidade supervisora e o órgão ou entidade supervisionada, por meio de seus administradores, para o estabelecimento de metas de desempenho do supervisionado, com os respectivos prazos de execução e indicadores de qualidade, tendo como contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias especiais.

§ 1º Meta de desempenho é o nível desejado de atividade ou resultado, estipulada de forma mensurável e objetiva para determinado período.

§ 2º Indicador de qualidade é o referencial utilizado para avaliar o desempenho do supervisionado.

§ 3º As flexibilidades e as autonomias especiais referidas no caput deste artigo podem compreender a ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira do supervisionado.

- A criação e extinção de órgãos públicos deve ser feita por lei. Não é exigida lei para tratar da organização e do funcionamento dos órgãos públicos, dado que tal matéria pode ser estabelecida por meio de decreto do chefe do Executivo (art. 84, VI, "a", da CRFB). Todavia, é necessário lei para criação e extinção dos órgãos públicos.

RISCO DE PEGADINHA: As bancas costumam dizer que não é necessário lei para criação e extinção de órgãos públicos. Pretendem, com isso, confundir as hipóteses que podem ser tratadas via Decreto Autônomo.

- Veja:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

VI - dispor, **MEDIANTE DECRETO**, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal,

b) **extinção** de funções ou cargos públicos,

QUANDO NÃO IMPLICAR:

- aumento de despesa
- criação ou extinção de órgãos públicos quando vagos.

- Os órgãos não são dotados de personalidade jurídica própria. Em regra, os órgãos não podem demandar nem podem ser demandados em juízo. Entretanto, há exceções. São elas:

EXCEÇÃO 1

A lei pode conferir a órgãos personalidade judiciária **ampla e irrestrita**.

	Exemplos: Defensoria Pública e Ministério Público.
EXCEÇÃO 2	A doutrina e jurisprudência têm admitido a personalidade judiciária especial a determinados órgão, desde que presentes os seguintes requisitos: • ser órgão da cúpula da hierarquia administrativa e • estar na defesa de suas prerrogativas institucionais. Súmula n. 525 do STJ: A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

b) Classificação dos Órgãos Públicos:

CLASSIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS		
ESTRUTURA	SIMPLES OU UNITÁRIO	São constituídos por um só centro de competências. Eles não possuem subdivisões.
	COMPOSTOS	Os órgãos compostos reúnem em sua estrutura diversos órgãos. Exemplo: Ministérios e Secretarias.
ATUAÇÃO	SINGULARES (SIMPLES)	Também denominados unipessoais, são os órgãos em que a atuação ou as decisões são atribuição de um único agente, seu chefe e representante. Há doutrinadores que classificam os órgãos, quanto à atuação, em SIMPLES E COLEGIADOS , em vez de SINGULARES E COLEGIADOS .
	COLEGIADOS	Também denominados pluripessoais, são caracterizados por atuarem e

		decidirem mediante obrigatória manifestação conjunta de seus membros.
POSIÇÃO ESTATAL	INDEPENDENTE	Os órgãos independentes são aqueles diretamente previstos no texto constitucional. Suas atribuições são exercidas por agentes políticos. Exemplo: Presidência da República.
	AUTÔNOMO	Os órgãos autônomos localizam-se na cúpula da administração pública, um grau hierárquico abaixo dos órgãos independentes, e são subordinados diretamente à chefia destes. Entram nessa categoria os Ministérios, as Secretarias de Estado e de Município, a AGU.
	SUPERIORES	São órgãos que possuem atribuições de direção, controle e decisão, mas que sempre estão sujeitos ao controle hierárquico de uma chefia mais alta.
	SUBALTERNOS	São todos os órgãos que exercem atribuições de mera execução, sempre subordinados a vários níveis hierárquicos superiores. Têm reduzido poder decisório.
FUNÇÃO EXERCIDA	CONTROLE	Fiscalizam e controlam a atividade de outros órgãos e agentes.
	ATIVO	Emanam decisões estatais para o cumprimento dos fins da pessoa jurídica.

	CONSULTIVO	Emanam pareceres para embasar a decisão dos órgãos ativos.
--	-------------------	--

c) Desconcentração e Descentralização:

- A organização administrativa se efetiva por meio de duas técnicas: a desconcentração e a descentralização.

DESCONCENTRAÇÃO	Ligam-se pela relação de hierarquia/subordinação .	É a especialização de funções e competências dentro da mesma pessoa jurídica. Não há criação de nova pessoa jurídica. Essa distribuição interna de funções e competências se dá por meio da criação de órgãos públicos dentro da mesma pessoa jurídica. Desse modo, a desconcentração envolve uma só pessoa jurídica. Exemplo: A União, pessoa jurídica, cria Ministérios.
DESCENTRALIZAÇÃO	Ligam-se por uma relação de vinculação , controle ou tutela com o ente político que as criou.	É a distribuição de competências administrativas entre pessoas jurídicas distintas. Nesse caso, há criação de nova pessoa jurídica. Desse modo, a descentralização envolve mais de uma pessoa jurídica. Exemplo: O IBAMA é autarquia federal, criada por meio de lei,

	como descentralização da União Federal.
--	---

- As entidades descentralizadas têm personalidade jurídica e, por isso, devem responder judicialmente por seus próprios atos. Lembre-se: órgãos públicos não são demandados em juízo. A ação deve, em regra, ser ajuizada em face da pessoa jurídica da qual faz a parte o órgão público.

(DES)CONCENTRAÇÃO X (DES)CENTRALIZAÇÃO	
CENTRALIZAÇÃO CONCENTRADA	uma única pessoa jurídica sem divisões internas.
CENTRALIZAÇÃO DESCONCENTRADA	uma única pessoa jurídica dividida internamente.
DESCENTRALIZAÇÃO CONCENTRADA	as competências são distribuídas a pessoas jurídicas que não dividem internamente as atribuições.
DESCENTRALIZAÇÃO DESCONCENTRADA	as competências são distribuídas a pessoas jurídicas que dividem internamente as atribuições.

FORMAS DE DESCENTRALIZAÇÃO	
DESCENTRALIZAÇÃO POR OUTORGA, POR SERVIÇOS, TÉCNICA OU FUNCIONAL	Ocorre quando o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica própria e a ela transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público.
DESCENTRALIZAÇÃO POR DELEGAÇÃO OU COLABORAÇÃO	Ocorre quando uma entidade política ou administrativa transfere, por contrato ou por ato unilateral, a execução de um serviço a uma pessoa jurídica de direito privado preexistente (delegatários de serviço público por concessão, permissão ou autorização).

DESCENTRALIZAÇÃO TERRITORIAL OU GEOGRÁFICA	Ocorre quando a União cria uma pessoa jurídica com limites territoriais determinados e competências administrativas genéricas – serão autarquias territoriais.
---	--

d) Administração Direta x Administração Indireta:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Compreende os Entes federativos (União, Estados, DF e Municípios) e seus respectivos órgãos.	A administração indireta é composta por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.	
	DIREITO PÚBLICO	DIREITO PRIVADO
	Autarquias Fundações Públicas de Direito Público	Sociedade de Economia mista Empresa Pública Fundações Públicas de Direito Privado

- A criação das autarquias se dá diretamente pela lei. Não precisa inscrever os atos constitutivos no registro público competente.
- A criação das fundações públicas se dá diretamente pela lei. Veja que a CF diz que a criação de fundação é autorizada pela lei, dando a entender que seria necessário o registro público competente. A doutrina e jurisprudência entendem que essas fundações são as fundações públicas de direito privado, vez que as fundações públicas de direito público são espécies de autarquias fundacionais, sendo criadas por lei, tal como ocorre com as autarquias. No caso de cair a literalidade da CF, o aluno deve marcar a assertiva como correta.

- Nos casos das fundações públicas de direito privado, das sociedades de economia mista e das empresas públicas, a criação de tais entidades é autorizada por lei. Todavia, a criação da entidade, ou seja, a aquisição da personalidade jurídica ocorre quando o Poder Executivo elabora os atos constitutivos e providencia sua inscrição no registro público competente.

e) Autarquias:

AUTARQUIAS
Criadas e extintas diretamente por lei específica.
Pessoas jurídicas de direito público.
Dotadas de autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial.
Nunca exercem atividade econômica. Exercício de “atividades típicas” de Estado.
São imunes a impostos.
Seus bens são públicos.
O regime ordinário de vinculação é estatutário. Contudo, com o fim do Regime Jurídico Único (julgamento final da ADI 2135), abre-se possibilidade para contratação de celetistas.
Possuem as prerrogativas especiais da Fazenda Pública.
Descentralização por outorga, por serviços, técnica e funcional. Há, portanto, transferência de titularidade.
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes , <u>exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.</u>

- Os conselhos profissionais são, em regra, considerados autarquias profissionais ou corporativas. A OAB, por sua vez, é considerada um serviço público independente. Precedente: ADI 3026.

- Os conselhos profissionais exercem atividade tipicamente pública, têm poder arrecadatório e poder de polícia. Desse modo, gozam das prerrogativas processuais típicas da Fazenda Pública. Contudo, não se submetem ao regime de precatórios.

Precedente: RE 938837.

- Os conselhos profissionais se submetem ao controle do Tribunal de Contas e devem fazer concurso público. Contudo, não precisam adotar o Regime Jurídico Único.

Precedente: ADC 36

f) Fundações:

FUNDAÇÕES	
Afetação de um acervo patrimonial a uma dada finalidade pública.	
Nunca têm fins lucrativos.	
São imunes a impostos.	
FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO	FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PRIVADO
Criadas e extintas diretamente por lei específica.	Criação autorizada por lei e inscrição dos atos constitutivos no registro competente.
Seus bens são públicos.	Possuem bens privados, o que não afasta algumas prerrogativas de direito público.
O regime ordinário de vinculação é estatutário. Contudo, com o fim do Regime Jurídico Único (julgamento final da ADI 2135), abre-se possibilidade para contratação de celetistas.	Celetista.
Possuem as prerrogativas especiais da Fazenda Pública.	Não possuem as prerrogativas especiais da Fazenda Pública.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, **entidade autárquica** ou empresa pública federal forem interessadas na condição de **autoras, rés, assistentes ou oponentes**, **EXCETO** as de **falência**, as de **acidentes de trabalho** e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Jurisprudência x Doutrina

Jurisprudência: Justiça Federal (CC 77/DF)

Doutrina: Ainda que tenham sua criação autorizada pela União, litigam na Justiça Estadual.

g) Agências Reguladoras e Executivas:

AGÊNCIAS REGULADORAS	AGÊNCIAS EXECUTIVAS
São autarquias sob regime especial.	São autarquias ou fundações públicas.
Denominação utilizada em leis administrativas.	É uma qualificação formal, por meio de DECRETO , para ampliação de autonomia.
Não há desqualificação.	São obrigatórios os seguintes requisitos: Celebração de contrato de gestão. 2. Plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento.
Não existe a figura da "desqualificação" de agência reguladora.	Pode ocorrer a desqualificação da entidade, mediante decreto, caso ela descumpra no contrato de gestão.
Uma agência reguladora pode ser qualificada como agência executiva.	A desqualificação em nada afeta a natureza da entidade, que continua sendo autarquia ou fundação pública.

h) Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista:

EMPRESAS ESTATAIS	
EMPRESAS PÚBLICAS	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Criação autorizada por lei e inscrição dos atos constitutivos no registro competente.	Criação autorizada por lei e inscrição dos atos constitutivos no registro competente.
As empresas públicas possuem capital predominantemente do Estado, o que não impede que outras pessoas jurídicas de direito público interno tenham participação, inclusive as sociedades de economia mista.	O capital das sociedades de economia mista é formado por capital público e privado. Tanto as pessoas administrativas quanto os particulares podem participar da formação do capital. É fundamental, no entanto, que o controle acionário da entidade pertença ao Estado
Pode adotar qualquer forma societária.	Somente pode adotar a forma de sociedade anônima.
Vínculo celetista.	Vínculo celetista.
Bem predominantemente privado, com modulações de direito público (Ex: alienação depende de exigências legais, vedação à penhora de bens necessários à continuidade dos serviços públicos).	Bem predominantemente privado, com modulações de direito público (Ex.: alienação depende de exigências legais, vedação à penhora de bens necessários à continuidade dos serviços públicos).
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, EXCETO as de falência , as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho .	Justiça Estadual, ainda que seja sociedade de economia mista federal.

i) Subsidiárias:

- São aquelas cujo controle e gestão das atividades são atribuídos à empresa pública ou à sociedade de economia mista diretamente criadas pelo Estado.

- Dependem de autorização legislativa para a criação. Precedente: ADI 1.649.
- Sua criação não depende de lei específica. Isso porque podem ter sua criação autorizada na mesma lei que autorizou a criação da respectiva sociedade economia mista e empresa pública. Precedente reafirmado: Info 1018 do STF.
- Prevalece, na doutrina, que as subsidiárias não compõem a Administração Pública, vez que o Decreto 200/67 não as prevê em seu rol. No mínimo, pelo critério formal e legal, elas não integram a Administração Pública.
- A doutrina entende, majoritariamente, que é necessário concurso para admissão dos empregados das subsidiárias. Veja a Súmula 231 do TCU:

Súmula 231 do TCU: A exigência de concurso público para admissão de pessoal se estende a toda a administração indireta, nela compreendidas as autarquias, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e, ainda, as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, mesmo que visem a objetivos estritamente econômicos, em regime de competitividade com a iniciativa privada.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante 27:** Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem opoente.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 27

1. Ainda que a decisão proferida no processo entre consumidor e concessionária telefônica possa alcançar a ANATEL, se não houver necessidade de litisconsórcio passivo necessário, a competência é da Justiça Estadual. “Ainda que o acolhimento do pleito do autor, ora recorrido, possa repercutir, em tese, jurídica ou economicamente, na relação mantida entre a concessionária e a Anatel — contrato de concessão, a exigir eventual ajuste nas bases da própria concessão, é certo que esta repercussão não decorre

diretamente do resultado individual da presente lide e que o consumidor não mantém relação jurídica com a Anatel. Também não é da natureza da relação de consumo a participação direta de um ente fiscalizador e normatizador. Precedente: RE 571.572

- **Súmula 556 do STF:** É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.
- **Súmula 517 do STJ:** As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou oponente.
- **Súmula 525 do STJ:** A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

Observações sobre a Súmula n. 525 do STJ

1. O Tribunal de Justiça, mesmo não possuindo personalidade jurídica própria, detém legitimidade autônoma para ajuizar mandado de segurança contra ato do Governador do Estado em defesa de sua autonomia institucional. Ex: mandado de segurança contra ato do Governador que está atrasando o repasse dos duodécimos devidos ao Poder Judiciário. Precedente: MS 34483-MC/RJ (Info 848).

- **Enunciado 5 do CJF:** O conceito de dirigentes de organização da sociedade civil estabelecido no artigo 2º, inciso IV, da Lei Federal n. 13.019/2014 contempla profissionais com a atuação efetiva na gestão executiva da entidade, por meio do exercício de funções de administração, gestão, controle e representação da pessoa jurídica, e, por isso, não se estende aos membros de órgãos colegiados não executivos, independentemente da nomenclatura adotada pelo estatuto social.
- **Enunciado 8 do CJF:** O exercício da função social das empresas estatais é condicionado ao atendimento da sua finalidade pública específica e deve levar em conta os padrões de eficiência exigidos das sociedades empresárias atuantes no mercado, conforme delimitações e orientações dos §§ 1º a 3º do art. 27 da Lei 13.303/2016.

- **Enunciado 13 do CJF:** As empresas estatais são organizações públicas pela sua finalidade, portanto, submetem-se à aplicabilidade da Lei 12.527/2011 “Lei de Acesso à Informação”, de acordo com o art. 1º, parágrafo único, inc. II, não cabendo a decretos e outras normas infralegais estabelecer outras restrições de acesso a informações não previstas na Lei.
- **ADI 2135:** Fim do Regime Jurídico Único, tendo em vista não ter havido vício no processo legislativo que alterou o artigo 39 da CF. Logo, vige a redação do artigo 39, com a alteração da EC 19/98, ou seja, sem a previsão de regime jurídico único (RJU).
- Lei estadual não pode autorizar que ato infralegal transforme cargos em comissão em função de confiança ou funções de confiança em cargo em comissão. Precedente: ADI 6.180/SE, julgado em 15/8/2023 (Info 1104 do STF).
- É inconstitucional decreto que preveja que a participação dos peritos no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) será uma atividade não remunerada. Precedente: ADPF 607/DF, julgado em 25/3/2022 (Info 1048 do STF).

- Autarquias, fundações e agências reguladoras:

- É constitucional a devolução aos consumidores dos valores de tributos pagos a maior por distribuidoras de energia, conforme determinado pela Lei 14.385/2022, podendo descontar apenas os honorários advocatícios e tributos incidentes sobre a restituição. Precedente: ADI 7.324/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/08/2025 (Info 1186 do STF).
- É lícita a concessão de autorização sanitária para o plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial por pessoas jurídicas?
É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial (Hemp) por pessoas jurídicas, para fins exclusivamente medicinais e/ou farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde,

observada a regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e pela União, no âmbito de suas respectivas atribuições, no prazo de 06 (seis) meses, contados da publicação deste acórdão. Precedente: REsp 2.024.250-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 13/11/2024 (IAC 16) (Info 835 do STJ).

- É possível a aplicação da multa administrativa prevista no art. 3º da Lei nº 9.847/1999 abaixo do mínimo legal?

1ª Turma: SIM. Em casos excepcionais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a aplicação da multa administrativa prevista na Lei n. 9.847/1999 abaixo do mínimo legal, desde que baseada em elementos concretos que a justifiquem. Precedente: AgInt no AREsp 2.044.444-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 1º/10/2024 (Info 836 do STJ).

Obs.: Não compete ao Poder Judiciário, em inobservância aos critérios legais, reduzir o valor de multa, validamente fixada, aquém do mínimo legal, e desprovida de caráter confiscatório, bem como de ofensa a razoabilidade e proporcionalidade. STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no AREsp 2.100.289/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 6/3/2023.

- É ilegal Resolução da ANVISA que, contrariando regras da Lei nº 9.294/1996, imponham obrigações e condicionantes às peças publicitárias de medicamentos. Precedente: REsp 2.035.645-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 13/8/2024 (Info 821 do STJ).

- É constitucional a competência da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) para definir infrações e impor sanções e medidas administrativas, sendo, portanto, constitucional a Resolução ANTT 233/2003. Precedente: ADI 6033/DF, julgado em 6/3/2023 (Info 1085 do STF).

- São constitucionais os dispositivos da Lei 10.871/2004 que proíbem que os servidores efetivos das agências reguladoras exerçam outra atividade profissional ou que ocupem cargos de direção político-partidária. Precedente: ADI 6033/DF, julgado em 6/3/2023 (Info 1085 do STF).

- É constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde. Precedente: ADI 4197/SE, julgado em 1º/3/2023 (Info 1085 do STF).

- É da ANATEL a competência para legislar e regular a prestação de serviços telefônicos, determinando quais serviços podem ser considerados emergenciais para o fim de se obter código telefônico para ligações gratuitas. Precedente: REsp 1737175-SP, julgado em 13/9/2022 (Info Especial 8 do STJ).

- É constitucional a instituição do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) por normativo da ANP; isso porque este ato regulatório apresenta correspondência direta com a Lei 9.478/97.

As normas técnicas veiculadas pela Resolução nº 790/2019-ANP inserem-se no espaço de conformação previsto pelo art. 8º, da Lei nº 9.478/97, que atribui à ANP a implementação da política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto à qualidade dos produtos. Desse modo, é constitucional a instituição do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) por normativo da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na medida em que o ato regulatório apresenta correspondência direta com as diretrizes e os propósitos conferidos por sua lei instituidora. Precedente: ADI 7031/DF, julgado em 5/8/2022 (Info 1062 do STF).

- É constitucional dispositivo legal que veda a indicação de pessoa que exerça cargo em organização sindical ou que seja membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista para a alta direção das agências reguladoras. Precedente: Info 1030 do STF.

Art. 8º-A. É vedada a indicação para o Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada:

(...)

III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;

(...)

VII - de membro de conselho ou de diretoria de associação, regional ou nacional, representativa de interesses patronais ou trabalhistas ligados às atividades reguladas pela respectiva agência.

- É constitucional lei estadual que submete as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, ao regime celetista. Precedente: ADI 4247 – Info 997 do STF.

- As fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção das custas processuais, porque essa benesse somente se aplica para as entidades com personalidade de direito público. Precedente: Info 676 do STJ.

- As fundações públicas de direito privado podem adotar o regime celetista para contratação de seus empregados. Precedente: STF. Plenário. ADI 4247/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 3/11/2020 (Info 997).

- As multas aplicadas pelas agências reguladoras podem estar previstas em resoluções, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Precedente: AgRg no AREsp 825776/SC.

- As autarquias possuem autonomia administrativa, financeira e personalidade jurídica própria, distinta da entidade política à qual estão vinculadas, razão pela qual seus dirigentes têm legitimidade passiva para figurar como autoridades coatoras em Mandados de Segurança. Precedente: REsp 1262621/CE.

- A universidade federal, organizada sob o regime autárquico, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à repetição de indébito de valores relativos à contribuição previdenciária por ela recolhidos e repassados à União. Precedente: AgInt no REsp 1608984/SP.

- O § 2º do art. 109 da CF/88 prevê que as causas propostas contra a União poderão ser ajuizadas na seção (ou subseção) judiciária: em que for domiciliado o autor; onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda; onde esteja situada a coisa; ou no Distrito Federal. Apesar de o dispositivo falar em “União”, o STF entende que a regra de competência prevista no § 2º do art. 109 da CF/88 também se aplica às ações propostas contra autarquias federais. Isso porque o objetivo do legislador constituinte foi o de facilitar o acesso à justiça. Precedente: Info 755 do STF.
- É inconstitucional norma de Constituição Estadual que exija prévia arguição e aprovação da Assembleia Legislativa para que o Governador do Estado nomeie os dirigentes das **autarquias e fundações públicas**, os presidentes das empresas de economia mista e assemelhados, os interventores de Municípios, bem como os titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. Precedente: ADI 2167/RR (Info 980).
- É constitucional lei estadual que prevê que os dirigentes de determinada **agência reguladora** somente poderão ser nomeados após previamente aprovados pela assembleia legislativa. Por outro lado, é inconstitucional a lei estadual que estabelece que os dirigentes de agência reguladora somente poderão ser destituídos de seus cargos por decisão exclusiva da Assembleia Legislativa, sem qualquer participação do Governador do Estado. Essa previsão viola o princípio da separação dos poderes (at. 2º da CF/88). Precedente: ADI 1949/RS (Info 759).
- As agências reguladoras podem editar normas e regulamentos no seu âmbito de atuação quando autorizadas por lei. Precedente: REsp 1635889 – Fonte: Jurisprudência em teses.
- A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende: i) do estatuto de sua criação ou autorização e ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação,

quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado. Precedente: RE 716378/SP (Info 946).

- Empresas Estatais e Subsidiárias:

- Empresas públicas que prestam serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/88. Precedentes: ADPF 1.193/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2025 (Info 1202 do STF).
- Sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária deve ter seus débitos judiciais executados pelo regime de precatórios, sendo vedadas medidas de bloqueio e penhora de valores em suas contas. Precedentes: ADPF 1.278 MC-Ref/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/12/2025 (Info 1201 do STF).
- O art. 2º, I, da Lei 11.101/2005 prevê que as empresas públicas e sociedades de economia mista não se submetem à falência e recuperação judicial; esse dispositivo é constitucional. Precedentes: RE 1.249.945/MG, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 20/10/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.101) (Info 1195 do STF).
- A Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) não incide às empresas supranacionais, condição da Itaipu Binacional. Precedentes: RO 275-PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 4/2/2025 (Info 839 do STJ).
- É constitucional a revogação de dispositivo de Constituição estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para a alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais. Precedentes: ADI 6.291/RS e ADI 6.325/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgados em 28/10/2024 (Info 1156 do STF).

- São constitucionais as normas dos incisos I e II do § 2º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que impõem vedações à indicação de membros para o Conselho de Administração e para a diretoria de empresas estatais. Precedente: ADI 7.331/DF, julgado em 09/05/2024 (Info 1136 do STF).
- Sociedades de economia mista, como o Metrô-DF, desde que prestem serviço público essencial em regime de exclusividade (monopólio natural) e sem intuito lucrativo, submetem-se ao regime constitucional de precatórios para o adimplemento de seus débitos. Nesses casos, obviamente, não é suficiente uma lei genérica. Precedente: ADPF 524/DF, julgado em 22/8/2023 (Info 1104 do STF).
- A criação de subsidiárias não depende de lei específica. Isso porque podem ter sua criação autorizada na mesma lei que autorizou a criação da respectiva sociedade economia mista e empresa pública. Desse modo, como não é exigida lei específica para criar, não é exigida lei específica para vender o controle acionário. Em alguns casos, a lei que autoriza a criação da empresa estatal exige lei específica para sua extinção ou privatização. Nesses casos, obviamente, não é suficiente uma lei genérica. Precedente: Info 1018 do STF.
- É desnecessária, em regra, lei específica para inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. Precedente: 1004.
- O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo. Por essa razão, os seus débitos devem se submeter ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88). Precedente: ADPF 524.
- Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/32 às empresas públicas e às sociedades de economia mista responsáveis pela prestação de serviços públicos próprios do Estado e que não exploram atividade econômica. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 1300567/PR.

- Para o exercício de toda e qualquer profissão, a regra é de que não é necessário que a pessoa se inscreva no respectivo Conselho Profissional. Somente quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. Precedente: RE 414426.
- As empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos possuem legitimidade ativa ad causam para a propositura de pedido de suspensão, quando na defesa de interesse público primário. Precedente: AgInt no AREsp 916084/BA.
- É dispensável a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora. Precedente: ADI 1.649.
- O STF estende a imunidade tributária recíproca às empresas públicas e às sociedades de economia mista, desde que prestadoras de serviço público. Tais entidades podem figurar como instrumentalidades das pessoas políticas, de modo a ocupar-se dos serviços públicos atribuídos aos entes federativos aos quais estariam vinculadas, franqueado o regime tributário próprio das autarquias e das fundações públicas. Precedente: RE 773992/BA.
- A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. Precedente: Info 919 do STF.
- Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. Precedente: RE 892727/DF (Info 910).

- É inconstitucional norma da Constituição estadual que amplia a abrangência do art. 19 do ADCT da CF/88 e confere estabilidade para servidores das empresas públicas e sociedades de economia mista que ingressaram sem concurso público até cinco anos antes da CF/88. Precedente: Info 759 do STF.
- É inconstitucional a exigência de que os dirigentes de entidades da administração indireta forneçam à ALE a declaração atualizada de seus bens e de suas ocupações para serem fiscalizados pelo Parlamento. Tal situação viola a separação de poderes. Precedente: Info 755 do STF.
- É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes: ADPF 387/PI.

- Conselhos Profissionais:

- O art. 6º, I, da Lei nº 12.514/2011, que fixa teto para anuidades de conselhos profissionais, não se aplica à OAB, cujas contribuições anuais são regidas especificamente pelo Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994). Precedente: ARE 1.336.047/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/02/2026 (Repercussão Geral – Tema 1.180) (Info 1205 do STF).
- As anuidades devidas aos conselhos profissionais são tributos e estão sujeitas a lançamento de ofício; este lançamento só se concretiza com a notificação do contribuinte para realizar o pagamento e, em caso de recurso, com o esgotamento das instâncias administrativas. Precedente: AgInt no REsp 2.133.371-SP, julgado em 17/6/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).
- A anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil não tem natureza jurídica tributária. Logo, a cobrança das anuidades não pagas pelos advogados não está sujeita ao regime da Lei de Execuções Fiscais. Precedente: AREsp 2.451.645-SP, julgado em 9/4/2024 (Info 807 do STJ).

- A operadora de plano privado de saúde odontológica deve obrigatoriamente registrar-se perante o Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição esteja estabelecida ou exerça as suas atividades. Precedente: REsp 2.099.521-ES, julgado em 2/4/2024 (Info 806 do STJ).
- Profissionais de enfermagem não precisam quitar anuidade para renovar carteira do Conselho. Precedente: ADI 7423/DF, julgado em 19/12/2023 (Info 1121 do STF).
- Os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não podem instituir e cobrar anuidade das sociedades de advogados. Precedente: REsp 2.015.612-SP e REsp 2.014.023-SP, julgado em 25/10/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1179) (Info 793 do STJ).
- O órgão de classe só pode cobrar anuidade das filiais que tiverem capital social destacado em relação ao de sua matriz. Precedente: AgInt no AREsp 2.059.794-SP, julgado em 22/5/2023 (Info 11 – Edição Extraordinária).
- A OAB não se sujeita à prestação de contas perante o Tribunal de Contas nem a qualquer outra entidade externa. Precedente: RE 1.182.189/BA, julgado em 25/4/2023 (Repercussão Geral – Tema 1054) (Info 1091 do STF).
- O advogado inadimplente não pode votar nem ser votado nas eleições internas da OAB, porém pode continuar exercendo normalmente a advocacia. Precedente: ADI 7020/DF, julgado em 17/12/2022 (Info 1081 do STF).
- A jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de serem os conselhos profissionais autarquias de índole federal. 2. Tendo em conta que a fiscalização dos conselhos profissionais envolve o exercício de poder de polícia, de tributar e de punir, estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-se, por óbvio, ao regime tributário pátrio. 3. O entendimento iterativo do STF é na direção

de as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como tributos da espécie “contribuições de interesse das categorias profissionais”, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedente: ADI 4697.

- Por serem autarquias federais, os Conselhos Profissionais têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Precedente: STF. MS 28469.

- Os conselhos profissionais se submetem ao controle do Tribunal de Contas e devem fazer concurso público. Contudo, não precisam adotar o Regime Jurídico Único. Precedente: ADC 36.

- Os Conselhos Profissionais, apesar de sua natureza autárquica, não estão isentos do pagamento de custas judiciais, conforme previsão expressa do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.289/96. Assim, o benefício da isenção do preparo conferido aos entes públicos previstos no art. 4º, caput, da Lei 9.289/1996 é inaplicável aos Conselhos de Fiscalização Profissional. Precedente: STF. RMS 33572.

- Os Conselhos Federais de Fiscalização Profissional não podem propor ações de controle concentrado de constitucionalidade porque não estão no rol do art. 103 da CF/88, que é taxativo. Os conselhos de fiscalização profissional têm como função precípua o controle e a fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, exercendo, portanto, poder de polícia, atividade típica de Estado, razão pela qual detêm personalidade jurídica de direito público, na forma de autarquias. **Sendo assim, tais conselhos não se ajustam à noção de entidade de classe, expressão que designa tão somente aquelas entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos membros da respectiva categoria ou classe de profissionais.** Precedentes: ADC 34, ADPF 264.

- O art. 5º da Lei nº 7.347/85 (Lei da ACP) elencou o rol dos legitimados concorrentes para a propositura de ação civil pública, nos quais se incluem as autarquias, em cuja categoria estão os Conselhos profissionais. Precedente: REsp 1388792/SE.

- Como os Conselhos de Fiscalização Profissional têm natureza jurídica de autarquia, devem ser aplicados aos seus servidores os arts. 41 da CF/88 e 19 do ADCT, razão pela qual não podem ser demitidos sem a prévia instauração de processo administrativo. Assim, o servidor de órgão de fiscalização profissional não pode ser demitido sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar. Precedente: RE 838648 e ADI 3026.
- Os Conselhos de Fiscalização Profissional são criados por lei e possuem personalidade jurídica de direito público, exercendo uma atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional. Os Conselhos são dotados de poder de polícia e poder arrecadador. Precedente: MS 28469.
- Como os Conselhos Profissionais são autarquias exercendo uma atividade tipicamente pública, precisam respeitar a regra do art. 37, II, da CF/88, que exige concurso público para a contratação de servidores. Assim, quando os Conselhos de Fiscalização Profissional vão fazer a contratação de seu pessoal é imprescindível a realização de concurso público. Precedente: STF. MS 28469.
- Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. Precedente: RE 938837/SP (Info 861).
- É constitucional a expressão “privativas”, contida no caput do art. 3º da Lei nº 8.234/91, que regulamenta a profissão de nutricionista, respeitado o âmbito de atuação profissional das demais profissões regulamentadas. Precedente: ADI 803/DF, (Info 879).
- O exercício da profissão de técnico ou treinador profissional de futebol não se restringe aos profissionais graduados em Educação Física, não havendo obrigatoriedade legal de registro junto ao respectivo Conselho Regional. Precedente: REsp 1650759-SP (Info 607).

- É inconstitucional o art. 64 da Lei nº 5.194/66, considerada a previsão de cancelamento automático, ante a inadimplência da anuidade por dois anos consecutivos, do registro em conselho profissional, sem prévia manifestação do profissional ou da pessoa jurídica, por violar o devido processo legal. Art. 64. Será automaticamente cancelado o registro do profissional ou da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade, a que estiver sujeito, durante 2 (dois) anos consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida. O dispositivo viola o livre exercício profissional (art. 5º, XIII, da CF/88), o devido processo legal (art. 5º, LIV), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV). Há ofensa também à Súmula 70 do STF, que considera inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. O conselho dispõe de meio legal para receber os valores devidos, não sendo razoável o cancelamento automático do registro. Precedente: RE 808424, (repercussão geral – Tema 757).
- É possível que o chefe do Poder Executivo estadual convide, em consenso com a OAB, um representante da Ordem para integrar órgão da Administração. Isso é válido. No entanto, a lei não pode impor a presença de representante da OAB (“autarquia federal”) em órgão da Administração Pública local. Precedente: ADI 4579/RJ, (Info 966).
- A anuidade cobrada pela OAB possui natureza tributária? Os Tribunais Superiores divergem sobre o tema: STJ: NÃO Os créditos decorrentes da relação jurídica travada entre a OAB e os advogados não compõem o erário e, conseqüentemente, não têm natureza tributária. STJ. 1ª Turma. REsp 1574642/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2016. STF: SIM As anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República. STF. Plenário. RE 647885, Rel. Edson Fachin, julgado em 27/04/2020.

META 11

PODER LEGISLATIVO: ÓRGÃOS E TRIBUNAIS DE CONTAS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 34. Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos.

(...)

40. Poder Legislativo: organização; atribuições (...).

Na PF: 30 Organização dos Poderes: mecanismos de freios e contrapesos. Separação entre os poderes.

(...)

36 Poder Legislativo: organização, atribuições, prerrogativas e vedações. (...) Comissão Parlamentar de Inquérito.

(...)

59 Papel do Tribunal de Contas da União (TCU).

Na PFN: 6. Constituição de 1988. (...) Da Organização dos Poderes. (...) Divisão de poderes: conceito; objetivos; evolução histórica; mecanismos de freios e contrapesos.

ATUALIZADO ATÉ JULHO/2025.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **PODER LEGISLATIVO: ÓRGÃOS E TRIBUNAIS DE CONTAS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Constituição Federal](#): 44 a 58 e 70 a 75.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	14 PODER LEGISLATIVO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Bicameralismo Federativo no Poder Legislativo Federal:*

- O Senado Federal representa os Estados e o Distrito Federal.
- A Câmara de Deputados representa o povo.
- O bicameralismo federativo só existe em âmbito federal. Não existe bicameralismo federativo nos outros entes federativos.

CÂMARA DOS DEPUTADOS	SENADO FEDERAL
Eleição pelo sistema proporcional.	Eleição pelo sistema majoritário.
Mandato de 4 anos (uma legislatura).	Mandato de 8 anos (duas legislaturas). A renovação ocorre de 4 em 4 anos por 1/3 e 2/3.
513 deputados federais ao total, sendo no mínimo de 8 e no máximo de 70 por Estado (previsão em Lei Complementar). Território tem 4 deputados federais.	81 senadores ao total, sendo 3 senadores por Estado.
Idade mínima de 21 anos.	Idade mínima de 35 anos.

- É importante decorar as atribuições da Câmara de Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional.

b) Sessão Legislativa x Legislatura:

- O Congresso reúne-se anualmente de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1 de agosto a 22 de dezembro. Cada um desses períodos é chamado de período legislativo. A soma desses dois períodos legislativos é conhecida como sessão legislativa ordinária.
- A legislatura é o período de quatro anos de reunião do Congresso.
- Reuniões em sessão conjunta (Câmara de Deputados e Senado Federal):
 - I - inaugurar a sessão legislativa;
 - II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
 - III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
 - IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.

c) Convocação Extraordinária:

Art. 57. (...)

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:

- I - pelo **PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL**, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- II - pelo **PRESIDENTE DA REPÚBLICA**, pelos **PRESIDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL** ou a requerimento da **MAIORIA DOS MEMBROS DE AMBAS AS CASAS**, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

- Não é possível o pagamento de verbas indenizatórias para comparecimento às sessões extraordinárias. Desse modo, é inconstitucional lei estadual ou municipal que preveja pagamento de verba indenizatória por comparecimento às sessões extraordinárias. Precedente: Info 747 do STF.

d) Comissão Parlamentar de Inquérito:

- É uma **comissão temporária** (pode haver prorrogação, mas não pode ultrapassar a legislatura) para apuração de **fato certo e determinado** (pode haver aditamento de fato).

- **Forma de criação:** 1/3 da CD ou 1/3 do SF ou 1/3 do Congresso Nacional.
- **Direito subjetivo das minorias:** Ofende a CF a decisão do plenário da Câmara dos Deputados que, com base no princípio majoritário, rejeita a criação de comissão parlamentar de inquérito para apurar fato certo e determinado, objeto de requerimento de um terço dos membros da referida casa legislativa (MS 26.441).

AS CPIS PODEM	AS CPIS NÃO PODEM
Afastar os sigilos bancário e fiscal do investigado. Observação: Apenas CPis federais e estaduais. As municipais não podem.	Determinar a busca e apreensão domiciliar.
Requisitar dados telefônicos. Observação: Não confunda com interceptação telefônica.	Decretar a interceptação telefônica.
Prender em flagrante por falso testemunho a testemunha.	Ordem de prisão.
Notificar testemunhas, informantes e investigados e conduzi-los coercitivamente.	Decretar medidas cautelares, tais como: indisponibilidade de bens, arrestos, sequestro, hipoteca judiciária ou, ainda, proibição de ausentar-se da comarca ou do país.

e) Imunidades Parlamentares:

- **Formal:** Tem início com a diplomação.
A exceção fica por conta do flagrante de crime inafiançável.
Nesse caso, a casa decide se mantém ou não a prisão.

Os parlamentares não têm imunidade formal quanto à prisão decorrente de condenação definitiva.

- **Material:** O parlamentar não responde, civil ou penalmente, por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do cargo.

Tratando-se de Vereador, a inviolabilidade constitucional estende-se às opiniões, palavras e votos por ele proferidos mesmo fora do recinto da própria Câmara Municipal, desde que nos estritos limites territoriais do Município a que se acha vinculado.

São imunidades irrenunciáveis.

Não se estendem a suplentes.

f) Tribunais de Contas:

- **Tema 1.054 do STF:** OAB não é obrigada a prestar contas ao TCU (25.04.2023).
- As sociedades de economia mista e empresas públicas estão sujeitas à fiscalização do TCU.
- As normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros.
- Composição dos TCE's deve obedecer, por simetria, a composição do TCU, guardadas suas peculiaridades.
- Impossibilidade de criação de novos Tribunais de Contas **DE** Municípios. Preservados os TCM's do RJ e SP. Todavia, há possibilidade de criação de Tribunais de Contas **DOS** Municípios, na condição de órgão estaduais. Ex: Ceará, Bahia e Pará. Precedente: ADI 867.
- Registro inicial de aposentadoria: ato complexo. Logo, até o ato ser perfectibilizado com a apreciação do TCU, inexistirá contraditório e ampla defesa. Se o Tribunal de

Contas demorar mais de 5 anos da chegada do processo para apreciar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, tais atos devem ser considerados definitivamente registrados, ainda que o Tribunal de Contas não tenha concluído a sua análise. Precedente: Info 967 do STF

- Revisão do ato de aposentação demanda contraditório e ampla defesa.
- A imputação de débito ou multa pelo TCU tem eficácia de **título executivo extrajudicial**.
- O MPC e o TC não são legitimados para execução.

Quem é o legitimado para execução, então?

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	MULTA
Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º). ARE 823347	O Município prejudicado (ou o ente público prejudicado) é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. RE 1003433

Observação: os Estados não têm legitimidade ativa para a execução de multas aplicadas, por Tribunais de Contas estaduais, em face de agentes públicos municipais, que, por seus atos, tenham causado prejuízos a municípios. Precedente: Info 1.029.

- A sustação de ato administrativo é de competência do Tribunal de Contas (art. 71, X, da CF). Por sua vez, a sustação de contrato administrativo é de competência do Congresso Nacional (art. 71, § 1º, da CF).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 3 do STF:** Nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 3

1. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Assim, para o exame da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, não há razão para contraditório e ampla defesa. Precedente: MS 31.704.
2. Se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos da chegada do processo para apreciar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, tais atos devem ser considerados definitivamente registrados, ainda que o Tribunal de Contas não tenha concluído a sua análise. Precedente: Info 967 do STF.

- **Súmula n. 245 do STF:** A imunidade parlamentar não se estende ao corrêu sem essa prerrogativa.

- **Súmula n. 347 do STF:** O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.

Observação: No MS 35410, o STF entendeu o seguinte:

Ementa: (...) 1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, **não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal.** (...) 3. **Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a Administração Pública Federal, extrapolando os efeitos concretos e interpartes e tornando-os erga omnes e vinculantes (...).** (STF no MS 35410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12.04.2021)

No MS 25888, de **agosto de 2023**, o STF entendeu que:

A Súmula n. 347 foi editada no contexto de uma negativa de registro de aposentadoria fundamentada em lei estadual tida como inconstitucional pelo STF. Logo, o TCU apenas reproduziu o entendimento do STF acerca da inconstitucionalidade. Desse modo, **quando houver uma inconstitucionalidade manifesta ou existir jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade de um tema, o TCU pode apreciar a constitucionalidade de leis e de atos do poder público, revelando-se a compatibilidade da Súmula n. 347 com a CF.**

- **Súmula n. 653 do STF:** No tribunal de contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha.

- **Tema 1.054 do STF:** OAB não é obrigada a prestar contas ao TCU (25.04.2023).

- Teses fixadas pelo STF:

(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;

(ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto;

(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

STF. Plenário. ADI 6688/PR, ADI 6698/MS, ADI 6714/PR, ADI 7016/MS, ADI 6683/AP, ADI 6686/PE, ADI 6687/PI e ADI 6711/PI, Rel. Min. Nunes Marques, julgados em 7/12/2022 (Info 1079).

- (In)constitucionalidades de normas estaduais:

- É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que estabelece restrições ao poder sancionador do Tribunal de Contas. A lei possui vício formal de iniciativa, pois trata de matéria que afeta a organização, estrutura interna e funcionamento do Tribunal de Contas, competências que são privativas dessa Corte, nos termos dos arts. 73, 75 e 96, II, d, da CF/1988. A norma impugnada apresenta inconstitucionalidade material ao limitar o poder sancionador do Tribunal de Contas, afrontando o art. 71, VIII, da CF/1988. Precedente: ADI 7.082/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 27/09/2025 (Info 1192)
- Assim como ocorre com os Parlamentares federais, é vedado o pagamento de valor a mais a Deputados Estaduais pelo fato de terem sido convocados para sessão extraordinária. Precedente: ADI 6.857/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 03/06/2025 (Info 1180 do STF).
- É inconstitucional norma estadual que estabelece, para fins de convocação de suplente, prazo de afastamento ou licença de deputado distinto do previsto na Constituição Federal. Precedente: ADI 7.257/SC e ADI 7.251/TO, Rel. Min. André Mendonça, julgados em 07/04/2025 (Info 1172 do STF).
- Norma estadual previu que as eleições da Mesa Diretora para o segundo biênio poderiam ser realizadas bem antes do início da segunda legislatura; essa previsão é inconstitucional; a eleição deve ser realizada a partir do mês de outubro do ano precedente ao biênio relativo ao pleito. Precedente: ADI 7.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2024 (Info 1159 do STF).

- É inconstitucional norma que permita mais de uma reeleição consecutiva para os cargos de direção do TCE; vale ressaltar que a norma pode prever uma única reeleição consecutiva. Precedente: ADI 7.180/AP, julgado em 22/04/2024 (Info 1133).
- A Constituição do Estado estabeleceu que, no começo de cada legislatura, deveria ser realizada uma única eleição para escolher duas Mesas Diretoras distintas; uma delas ocuparia os cargos durante o primeiro biênio e a outra, durante o segundo; essa previsão é inconstitucional. Precedente: ADI 7.350/DF, julgado em 11/03/2024 (Info 1128 do STF).
- É inconstitucional norma distrital que preveja o pagamento de gratificação ao Conselheiro pelo exercício da Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Precedente: ADI 6.126/DF, julgado em 18/4/2023 (Info 1091 do STF).
- É inconstitucional norma que preveja que os auditores dos Tribunais de Contas emitam pareceres opinativos. Precedente: ADI 5.530/MS, julgado em 22/05/2023 (Info 1096 do STF).
- É inconstitucional lei que estabeleça que os recursos do Funpen somente podem ser repassados para organizações da sociedade civil se houver prévia aprovação do TCE. Precedente: ADI 7.002/PR, julgado em 25/4/2023 (Info 1091 do STF).
- É inconstitucional vinculação de salários de deputados estaduais de SC ao de federais. Isso porque a CF veda a vinculação da remuneração dos deputados estaduais à dos deputados federais, de forma que o aumento concedido no âmbito da União gere aumento automático aos estados. Precedente: ADI 6545/DF, julgado em 13/4/2023 (Info 1090 do STF).
- É inconstitucional norma de Constituição estadual que atribui à Assembleia Legislativa competência exclusiva para julgar as contas prestadas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Segundo o STF, “é inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as competências de Assembleia Legislativa para julgamento de

contas de gestores públicos, sem observar a simetria com a Constituição Federal, por violação aos arts. 71, II, e 75 da CF/1988.”. Precedente: ADI 6981/SP, julgado em 12/12/2022 (Info 1079 do STF).

- É inconstitucional, por ofensa ao princípio da separação dos Poderes, norma estadual que submete as despesas com pessoal do Ministério Público de Contas aos limites orçamentários fixados para o Poder Executivo. Precedente: ADI 5563/RR, julgado em 3/6/2022 (Info 1057 do STF).

- É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar o Presidente do TJ ou o PGI para prestar informações, sob pena de crime de responsabilidade. Precedente: ADI 2911 (Info 977).

- **É constitucional norma estadual que estabeleça o pagamento a parlamentar — no início e no final de cada sessão legislativa — de ajuda de custo correspondente ao valor do próprio subsídio mensal.** Precedente: Plenário. ADI 6468/ (Info 1024).

- É proibido o pagamento de vantagem pecuniária a deputados estaduais por convocação para sessão extraordinária. Precedente: ADPF 836/RR (Info 1024).

- É inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar o Presidente do Tribunal de Justiça ou o Procurador-Geral de Justiça para prestar informações na Casa, afirmando que a sua ausência configura crime de responsabilidade. O art. 50 da CF/88, norma de reprodução obrigatória, somente autoriza que o Poder Legislativo convoque autoridades do Poder Executivo, e não do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Não podem os Estados-membros ampliar o rol de autoridades sujeitas à convocação pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade, por violação ao princípio da simetria e à competência privativa da União para legislar sobre o tema. Precedente: ADI 2911 (Info 977).

- É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público. Precedente: ADI 916.

- São constitucionais dispositivos da Constituição do Estado que estendem aos Deputados Estaduais as imunidades formais previstas no art. 53 da Constituição Federal para Deputados Federais e Senadores. A leitura da Constituição da República revela, sob os ângulos literal e sistemático, que os Deputados Estaduais também têm direito às imunidades formal e material e à inviolabilidade que foram conferidas pelo constituinte aos congressistas (membros do Congresso Nacional). Isso porque tais imunidades foram expressamente estendidas aos Deputados pelo § 1º do art. 27 da CF/88. Precedentes: ADI 5823 MC/RN, ADI 5824 MC/RJ e ADI 5825 MC/MT (Info 939).

- É constitucional resolução da Assembleia Legislativa que, com base na imunidade parlamentar formal (art. 53, § 2º c/c art. 27, § 1º da CF/88), revoga a prisão preventiva e as medidas cautelares penais que haviam sido impostas pelo Poder Judiciário contra Deputado Estadual, determinando o pleno retorno do parlamentar ao seu mandato. O Poder Legislativo estadual tem a prerrogativa de sustar decisões judiciais de natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulte em afastamento ou limitação da função parlamentar. Precedentes: ADI 5823 MC/RN, ADI 5824 MC/RJ e ADI 5825 MC/MT (Info 939).

- Imunidades:

- O STF formou maioria para alterar sua jurisprudência sobre prerrogativa de foro. Agora, cometido crime relacionado com a função e enquanto nela, **o foro especial persiste até o julgamento final, ainda que o acusado deixe o cargo por qualquer razão**. Entendeu-se que o envio do caso a outra instância produz prejuízo para o encerramento das investigações. Ou seja, o fim do mandato não mais encerra o foro por prerrogativa.

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

STF. Plenário. HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/03/2025.

- Deputados Estaduais gozam das mesmas imunidades formais previstas para os parlamentares federais no art. 53 da CF/88. Precedentes: ADI 5824/RJ e ADI 5.825/MT, julgados em 16/12/2022 (Info 1081 do STF).
- Não estão protegidas pela imunidade parlamentar as manifestações injuriosas de Senador proferidas em redes sociais de forma dolosa e genérica, com intenção de destruir reputações, sem qualquer indicação de prova que pudesse corroborar as acusações. A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos (*actual malice*), com intuito manifestamente difamatório, de juízos depreciativos de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas aviltantes. Precedentes: ADI 6688/PR, ADI 6698/MS, ADI 6714/PR, ADI 7016/MS, ADI 6683/AP, ADI 6686/PE, ADI 6687/PI e ADI 6711/PI, Rel. Min. Nunes Marques, julgados em 7/12/2022 (Info 1079 do STF).
- O fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, **nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na Internet**. Precedente: PET 7174/DF (Info 969).
- A inviolabilidade material somente abarca as declarações que **apresentem nexos direto e evidente com o exercício das funções parlamentares**. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Precedente: Info 969 do STF.
- O STF decidiu que o foro por prerrogativa de função no STF restringe-se a parlamentares federais nos casos de crimes comuns cometidos **após diplomação e relacionados ao cargo**. Precedente: AP 937 do STF.

- O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns **não é extensível às ações de improbidade administrativa**.
Precedente: Pet 3240 AgR/DF.

- Controle externo:

- A ausência de parecer prévio do Tribunal de Contas estadual não impede o julgamento das contas do governador pela Assembleia Legislativa. Entendimento contrário configuraria restrição desproporcional à autonomia do Poder Legislativo.
Precedente: ADPF 434/AL, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 12/08/2025 (Info 1185).

- É inconstitucional normal estadual que confere ao Tribunal de Contas local a prerrogativa de determinar a realização de auditorias aos órgãos de controle interno de cada Poder. A Constituição Federal, em seus arts. 70 a 74, estabelece relação de colaboração — e não de subordinação — entre o sistema de controle externo (Tribunal de Contas) e o sistema de controle interno (órgãos de auditoria de cada Poder), assegurando autonomia funcional a cada estrutura. Precedente: ADI 5.705/SC, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 09/06/2025 (Info 1181)

- Se o Tribunal de Contas enviou projeto de lei para a ALE prevendo a instituição de Procuradoria Jurídica do TCE, não é possível se aprove emenda parlamentar tratando sobre matéria diferente (ex: condições para escolha dos Conselheiros). Precedente: ADI 7.230/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/09/2024 (Info 1148 do STF).

- Não há necessidade de redistribuição do feito nos casos em que o relator/conselheiro de Tribunal de Contas seja vencido em decisão colegiada de natureza interlocutória (preliminar), quando inexistente previsão específica. Precedente: RMS 68.561-PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 27/8/2024 (Info 823 do STJ).

- Os Tribunais de Contas possuem competência para julgar atos praticados por prefeitos na condição de ordenadores de despesas, podendo aplicar sanções. Precedente: RMS 13.499-CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 6/8/2024 (Info 820 do STJ).

- A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei 9.873/99, que fixa o prazo de 5 anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedente: MS 36990 AgR/DF, julgado em 28/03/2023 (Info 1089 do STF).
- São constitucionais as normas do Tribunal de Contas do Estado que regulamentam práticas de fiscalização e prestação de contas de recursos públicos repassados a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio do Sistema Integrado de Transferências (SIT). Precedente: ADI 4872/PR, julgado em 15/02/2023 (Info 1083 do STF).
- A Constituição da República e a legislação federal não disciplinam a aplicação da prescrição e da decadência especificamente no âmbito do TCU. Diante dessa omissão, mostra-se permitida a criação desses institutos no âmbito dos Tribunais de Contas dos Estados. (...) Isso porque essas normas não tratam da organização ou do funcionamento da corte de contas, mas apenas estabelecem regras quanto à tempestividade de sua atuação, sem interferência na autonomia do órgão para o cumprimento de sua missão institucional. Precedente: ADI 5384/MG, julgado em 27/5/2022 (Info 1056 do STF).
- **ARE 823347:** Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º).
- **RE 1003433:** O Município prejudicado (ou o ente público prejudicado) é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.
- De quem é a legitimidade para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal? O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário

municipal. Precedente: AgInt no AREsp 926189-MG, julgado em 15/02/2022 (Info 725 do STJ).

- As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, não obstante os seus servidores estarem sujeitos ao regime celetista. Precedente: MS 25.092.

- O TCU, embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos, tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou. Precedente: MS 26.000.

- A Controladoria-Geral da União (CGU) pode fiscalizar a aplicação de verbas federais onde quer que elas estejam sendo aplicadas, mesmo que em outro ente federado às quais foram destinadas. A fiscalização exercida pela CGU é interna, pois feita exclusivamente sobre verbas provenientes do orçamento do Executivo. Precedente: RMS 25.943.

- Os conselheiros de Tribunais de Contas são equiparados aos magistrados, por força do princípio da simetria em relação à disposição contida no art. 73, § 3º, da CF/88, sendo-lhes aplicada, por analogia, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/79). Precedente: APn 819/DF.

- A Constituição Federal não proíbe a extinção de Tribunais de Contas dos Municípios. STF. Plenário. ADI 5763/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/10/2017 (Info 883). NÃO CONFUNDIR COM OUTRO JULGADO SOBRE O TEMA: Os Tribunais de Contas possuem reserva de iniciativa (competência privativa) para deflagrar o processo legislativo que tenha por objeto alterar a sua organização ou o seu funcionamento (art. 96, II c/c arts. 73 e 75 da CF/88). Trata-se de uma prerrogativa que decorre da independência e autonomia asseguradas às Cortes de Contas. Assim, é inconstitucional lei estadual ou mesmo emenda à Constituição do Estado, de iniciativa parlamentar, que

trate sobre organização ou funcionamento do TCE. A promulgação de emenda à Constituição Estadual não constitui meio apto para contornar (burlar) a cláusula de iniciativa reservada. Precedente: ADI 5323/RN (Info 937).

- O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não possui legitimidade ativa para propor reclamação no STF alegando descumprimento da decisão do Supremo. A atuação dos membros do MPTC limita-se, unicamente, ao âmbito dos próprios Tribunais de Contas perante os quais oficiam. STF. 2ª Turma. Rcl 24156 AgR/DF e Rcl 24158 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgados em 24/10/2017 (Info 883). Sobre o caso específico do mandado de segurança, veja o seguinte julgado: O Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua. Precedente: RE 1178617 RG (repercussão geral).

- Outros:

- A vaga de Senador aberta em decorrência de cassação da chapa pela Justiça Eleitoral deve ser preenchida somente após eleição suplementar, não podendo assumir nem mesmo interinamente o candidato imediatamente mais votado. Precedente: ADPF 643/DF e ADPF 644/DF, julgado em 21/11/2023 (Info 1117 do STF).

- A CF/88 afirma que o suplente do Deputado Federal será convocado se o titular estiver de licença superior a 120 dias; essa regra também se aplica para os Deputados Estaduais. Precedente: ADI 7253/AC, julgado em 22/05/2023 (Info 1095 do STF).

- O art. 101 da CE/RJ estabelecia que “a qualquer Deputado” seria permitido formular requerimento de informação ao Poder Executivo, constituindo crime de responsabilidade, nos termos da lei, o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informações falsas.

O STF declarou a inconstitucionalidade da expressão “a qualquer Deputado” constante do caput desse dispositivo.

O art. 49, X, da CF/88 é taxativo ao conferir exclusivamente às Casas do Poder Legislativo a competência para fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Não se admite que norma estadual crie outras modalidades de controle ou inovem a forma de exercício desse controle ultrapassando aquilo que foi previsto na Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º).
Precedente: ADI 4700/DF (Info 1041).

- O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros.

Art. 57, § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.

- Em juízo de delibação, não é possível a convocação de governadores de estados-membros da Federação por Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pelo Senado Federal. A convocação viola o princípio da separação dos Poderes e a autonomia federativa dos estados-membros. Precedente: ADPF 848 MC-Ref/DF (Info 1023).

- São formalmente inconstitucionais os dispositivos da Lei nº 10.001/2000, de iniciativa do Poder Legislativo, que tratam de atribuições do Ministério Público (art. 2º, caput e parágrafo único e art. 4º).

A Constituição Federal reserva ao Presidente da República e ao Chefe do Ministério Público o poder de iniciativa para deflagrar o processo legislativo no que concerne a normas de organização e atribuições do Ministério Público.

Além disso, os arts. 2º e 4º da Lei nº 10.001/2000 são materialmente inconstitucionais por ofenderem a independência e a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público.

Por outro lado, é constitucional o art. 3º da Lei nº 10.001/2000, que confere prioridade aos processos e procedimentos decorrentes de relatórios de Comissão Parlamentar de Inquérito. Precedente: ADI 5351/DF (Info 1022).

- **O subsídio dos deputados estaduais deve ser fixado por lei em sentido formal (art. 27, § 2º, da CF/88).**

A vinculação do valor do subsídio dos Deputados Estaduais ao quantum estipulado pela União aos deputados federais é incompatível com o princípio federativo e com a autonomia dos entes federados (art. 18, da CF/88).

É vedada a vinculação ou a equiparação remuneratória em relação aos agentes políticos ou servidores públicos em geral. Precedente: ADI 6437/MT (Info 1019).

- **A instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito depende unicamente do preenchimento dos requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal**, ou seja:

- a) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas;
- b) a indicação de fato determinado a ser apurado; e
- c) a definição de prazo certo para sua duração. Precedente: MS 37760 MC-Ref/DF (Info 1013).

- Não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura, sendo permitido em caso de nova legislatura. Precedente: ADI 6524.

- A 2ª Turma do STF concedeu a ordem de habeas corpus para transformar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e deixar a cargo do paciente a decisão de comparecer ou não à Câmara dos Deputados, perante a CPI, para ser ouvido na condição de investigado. Precedente: Info 942 do STF.

- O sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos. Precedente: MS 33.340.

- É constitucional legislação federal que estabeleça novas eleições para os cargos majoritários simples — isto é, Prefeitos de Municípios com menos de duzentos mil

eleitores e Senadores da República — em casos de vacância por causas eleitorais.
Precedente: Info 893 do STF.

• ***Se o STF condenar um parlamentar federal e decidir que ele deverá perder o cargo, isso acontece imediatamente ou depende de uma deliberação da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal respectivamente?***

1ª Turma do STF: Se o Deputado ou Senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado: a perda do cargo será uma consequência lógica da condenação. Neste caso, caberá à Mesa da Câmara ou do Senado apenas declarar que houve a perda (sem poder discordar da decisão do STF), nos termos do art. 55, III e § 3º da CF/88. Se o Deputado ou Senador for condenado a uma pena em regime aberto ou semiaberto: a condenação criminal não gera a perda automática do cargo. O Plenário da Câmara ou do Senado irá deliberar, nos termos do art. 55, § 2º, se o condenado deverá ou não perder o mandato.

2ª Turma do STF: NÃO. A perda não é automática. A Casa é que irá deliberar.

O STF apenas comunica, por meio de ofício, à Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal informando sobre a condenação do parlamentar.

A Mesa da Câmara ou do Senado irá, então, deliberar (decidir) como entender de direito (como quiser) se o parlamentar irá perder ou não o mandato eletivo, conforme prevê o art. 55, VI, § 2º, da CF/88.

Assim, mesmo com a condenação criminal, quem decide se haverá a perda do mandato é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Precedente: AP 996/DF – Fonte: Dizer o Direito.

• ***Se o titular do mandato eletivo, sem justa causa, decidir sair do partido político no qual foi eleito, ele perderá o cargo que ocupa?***

a) Se for um cargo eletivo MAJORITÁRIO: NÃO

A perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor.

No sistema majoritário, o candidato escolhido é aquele que obteve mais votos, não importando o quociente eleitoral nem o quociente partidário.

Nos pleitos dessa natureza, os eleitores votam no candidato e não no seu partido político. Desse modo, no sistema majoritário, a imposição da perda do mandato por infidelidade partidária é antagônica (contrária) à soberania popular.

b) Se for um cargo eletivo PROPORCIONAL: SIM

O mandato parlamentar conquistado no sistema eleitoral proporcional pertence ao partido político.

Assim, se o parlamentar eleito decidir mudar de partido político, ele sofrerá um processo na Justiça Eleitoral que poderá resultar na perda do seu mandato. Neste processo, com contraditório e ampla defesa, será analisado se havia justa causa para essa mudança.

O assunto está disciplinado na Resolução 22.610/2007 do TSE, que elenca, inclusive, as hipóteses consideradas como “justa causa”. Precedente: Info 787 do STF.

- O então Deputado Federal Wladimir Costa (SD-PA) proferiu discurso no Plenário da Câmara dos Deputados no qual afirmou que determinados artistas seriam “bandidos”, “membros de quadrilha”, “verdadeiros ladrões”, “verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet”. Esses artistas ingressaram com queixa-crime contra o então Deputado afirmando que ele teria cometido os crimes de difamação (art. 139) e injúria (art. 140 do Código Penal). O STF recebeu esta queixa-crime. O fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, porque ele depois divulgou essas ofensas na Internet. Outro argumento está no fato de que a inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. No caso concreto, embora tenha feito alusão à Lei Rouanet, o parlamentar nada acrescentou ao debate público sobre a melhor forma de distribuição dos recursos destinados à cultura, limitando-se a proferir palavras ofensivas à dignidade dos querelantes. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Precedente: PET 7174/DF (Info 969).

• O investigado pode se recusar a comparecer na sessão da CPI na qual seria ouvido? 1ª corrente: SIM. Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. O comparecimento do investigado perante a CPI para ser ouvido é facultativo. Cabe a ele decidir se irá ou não comparecer. Se decidir comparecer, ele terá direito: a) ao silêncio; b) à assistência de advogado; c) de não prestar compromisso de dizer a verdade; d) de não sofrer constrangimentos. Caso o investigado não compareça, a CPI não pode determinar a sua condução coercitiva. Aplica-se para as CPIs o mesmo entendimento da ADPF 395/DF. 2ª corrente: NÃO. Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia. O comparecimento do investigado perante a CPI para ser ouvido é compulsório. Ele tem que comparecer. No entanto, chegando lá, o investigado tem direito: a) ao silêncio; b) à assistência de advogado; c) de não prestar compromisso de dizer a verdade; d) de não sofrer constrangimentos. Caso o investigado não compareça, a CPI poderia determinar a sua condução coercitiva. Desse modo, tivemos dois votos favoráveis à tese de que o paciente não estava obrigado a comparecer à CPI e dois votos contrários. Em caso de empate, prevalece a decisão mais favorável ao paciente. Assim, a 2ª Turma do STF concedeu a ordem de habeas corpus para transformar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e deixar a cargo do paciente a decisão de comparecer ou não à Câmara dos Deputados, perante a CPI, para ser ouvido na condição de investigado. Precedente: HC 171438/DF (Info 942).

• O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e das normas de regência desse direito. O parlamentar, na qualidade de cidadão, não pode ter cerceado o exercício do seu direito de acesso, via requerimento administrativo ou judicial, a documentos e informações sobre a gestão pública, desde que não estejam, excepcionalmente, sob regime de sigilo ou sujeitos à aprovação de CPI. O fato de as casas legislativas, em determinadas situações, agirem de forma colegiada, por intermédio de seus órgãos, não afasta, tampouco restringe, os direitos inerentes ao parlamentar como indivíduo. Precedente: RE 865401/MG (repercussão geral) (Info 899).

META 12

FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 50. Advocacia-Geral da União: representação judicial e extrajudicial da União; consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo; organização e funcionamento. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

51. Representação judicial e consultoria jurídica dos estados e do Distrito Federal.

Na PF: 46 Ministério Público: princípios constitucionais.

47 Advocacia Pública: representação judicial e extrajudicial das pessoas jurídicas de direito público; consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo; organização e funcionamento.

48 Funções Essenciais à Justiça.

Na PFN: 8. Advocacia-Geral da União. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional: competência constitucional; representação judicial e extrajudicial da União; consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo; organização e funcionamento; evolução histórica. Representação judicial e consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal. Administração Pública e servidores públicos: princípios constitucionais. Inclusão e antidiscriminação na Administração Pública.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Constituição Federal](#): 127 a 135.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	19 FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Funções Essenciais à Justiça:

- A CF prevê como funções essenciais à Justiça, de forma expressa:

1. O Ministério Público.
2. A AGU.
3. As Procuradorias de Estado e do Distrito Federal.
4. A Advocacia Privada.
5. As Defensorias Públicas.

Observação: As procuradorias municipais não contam com assento constitucional de forma expressa.

b) Ministério Público:

- Antes da CF a representação da União (as funções que hoje são realizadas pela AGU) era feita pelo MPF. Não existia a AGU nessa época. Desse modo, com o advento da CF, o constituinte afastou do MPF a representação da União e criou a AGU para ficar com essa função. Assim sendo, o artigo 129, IX, vedou a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas pelo MP. Ao mesmo tempo, o ADCT previu a possibilidade de os Procuradores da República optarem entre as carreiras do MPU ou da AGU, *in verbis*:

Art. 29.

§ 2º Aos atuais Procuradores da República, nos termos da lei complementar, **será facultada a opção, DE FORMA IRRETRATÁVEL, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da União.**

- Para ingresso na carreira são exigidos, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. É chamada quarentena de entrada. A comprovação de 3 anos de atividade jurídica ocorre no momento da inscrição definitiva, igual ocorre com a Magistratura. Lembre-se de que, até maio de 2016, a Resolução do CNMP previa que a comprovação dos três anos de atividade jurídica seria no momento da posse.

- Princípios institucionais:

UNIDADE	Os membros do MP devem ser vistos como parte de um todo. A divisão é apenas funcional. Só existe unidade dentro de cada MP. Por isso, não é possível remoção entre MP de estados diferentes, nem entre eles e o MPU. Precedente: ADPF 482. ATENÇÃO: Depois desse julgado foi editada a EC 130/2023, que permite a permuta de magistrados. Por força do art. 129, §4º, da CF, este dispositivo também se aplica ao MP. Nesse sentido, o CNMP aprovou, em 28/01/2026, a resolução que regulamenta a permuta nacional entre membros que compõem o Ministério Público dos Estados.
INDIVISIBILIDADE	É possível que um membro do Ministério Público substitua outro, dentro da mesma função, sem que isso tenha qualquer implicação prática.

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL	Não há hierarquia técnico-jurídica. A hierarquia organizacional é apenas administrativa. A avocação de atribuições de membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral implica quebra na identidade natural do promotor responsável, já que não é atribuição ordinária da Chefia do Ministério Público atuar em substituição a membros do órgão. Essa hipótese de avocação deve ser condicionada à aceitação do próprio promotor natural. Precedente: ADI 2.854. A independência funcional a que alude o art. 127, § 1º, da CF é do Ministério Público como instituição, e não dos conselhos que a integram, em cada um dos quais, evidentemente, a legislação competente pode atribuir funções e competência, delimitando, assim, sua esfera de atuação. Precedente: ADI 1.285.
---------------------------------------	---

- O princípio do promotor natural, que decorre da independência funcional e da inamovibilidade, não é expresso na Constituição Federal. Todavia, é princípio amplamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência.

- Garantias funcionais dos membros:

VITALICIEDADE	Após 2 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. O ato de vitaliciamento tem natureza de ato administrativo e, por isso, está sujeito a controle de legalidade do CNMP. Precedente: Info 842 do STF
INAMOVIBILIDADE	É extraída da independência funcional.
IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS	Essa irredutibilidade é meramente nominal e não contra a corrosão inflacionária.

- O Procurador Geral da República é o chefe do MPU. Veja os requisitos:

1. Tem que ser escolhido entre membros da carreira.

2. Tem que ser maior de 35 anos.

3. **Ato complexo de nomeação:** nomeado pelo Presidente da República após aprovação de seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal.

A nomeação dos PGJ não está sujeita à aprovação da assembleia legislativa. Compete ao governador nomeá-lo dentre lista tríplice composta de integrantes da carreira. Não se aplica o princípio da simetria. Precedente: ADI 452

4. **Mandato:** 2 anos, sendo possível a recondução. A CF não diz que é possível UMA recondução. Apenas fala que foi autorizada A recondução. Entende-se que pode haver mais de uma recondução.

Para os PGJ, a CF foi expressa ao dizer que é permitida **APENAS UMA RECONDUÇÃO**.
Precedente: Info 847 do STF

- Compete ao **CNMP** decidir conflito de atribuições entre MPE e MPF. Precedente: Info 985 do STF

c) Advocacia Pública:

- A Advocacia Pública é a carreira que representa judicial e extrajudicialmente a União, os Estados, o Distrito Federal e suas respectivas entidades. Além disso, a Advocacia Pública também presta consultoria jurídica.

- O Supremo Tribunal Federal entendeu que a criação de procuradoria municipais é **facultativa**, ou seja, que os Municípios têm a liberdade de criá-las ou não, e as constituições estaduais NÃO podem impor sua criação no âmbito municipal. Além disso, a Corte estabeleceu que, na eventualidade de criação de uma procuradoria estadual, as atribuições do órgão deverão ser, necessariamente, desempenhadas por procuradores admitidos mediante concurso público.

- O teto remuneratório de Procuradores Municipais é o subsídio de Desembargador de TJ. Precedente: Info 932.

- A representação da União, dos Estados e do Distrito Federal por suas Procuradorias se dá no âmbito judicial e extrajudicial, para todos os Poderes.

No entanto, a **CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO** é apenas para o **PODER EXECUTIVO**.

O texto constitucional fala que as **PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL FAZEM A CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIDADE FEDERADA**.

Exemplo: se há uma ação possessória envolvendo o Senado Federal (órgão federal do Poder Legislativo), cabe a AGU defender os interesses do Senado nessa demanda. Contudo, se há algum senador solicita um parecer sobre um projeto de lei, tal pedido vai para a Consultoria do Senado e não para AGU.

- O AGU não precisa ser de carreira. A CF é clara: o AGU é de livre nomeação do Presidente da República. Por essa mesma razão, a Constituição Estadual não podia prever que o Procurador Geral tivesse que ser necessariamente de carreira. Isso porque o Governador deveria ser livre para escolher alguém da carreira ou não, à semelhança do que ocorre com a escolha do AGU pelo Presidente da República. Precedente: ADI 291.

MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA: Acontece que, recentemente, prevaleceu o entendimento de que a fixação de critérios para nomeação para esse cargo não é de iniciativa legislativa privativa do chefe do Executivo. Logo, a CE pode dizer que o PGE tenha que ser necessariamente de carreira. Precedente: ADI 2830, 16.06.2023.

- A Constituição Estadual pode prever que os Procuradores do Estado são livres para advogar de forma privada. Precedente: ARE 646.761.

• **Vedações aos Procuradores de Estado e Distrito Federal:**

PROCURADORES DO ESTADO E DISTRITO FEDERAL

Constituição estadual não pode atribuir prerrogativa de foro diferente da CF. Desse modo, Procuradores do Estado não podem ter prerrogativa de foro. Precedente: ADI 6501.

Não tem independência funcional. A parcialidade é inerente às suas funções. Precedente: ADI 470 e ADI 1246.

Não podem ser inamovíveis, porque a inamovibilidade é instrumental à independência funcional. Isso não retira a possibilidade de invalidação de atos de remoção arbitrários e caprichosos. Precedente: ADI 2091 e ADI 1246.

Não podem ter prerrogativa de foro prevista em lei ou Constituição Estadual. Isso porque deve haver simetria entre as autoridades que gozam de foro privilegiado em âmbito federal e estadual. Precedente: ADI 2553.

Não podem ter porte de arma, caso não façam registro ou licenciem na forma da lei federal. Precedente: ADI 2729.

Não são vitalícios, porque a CF apenas assegurou a vitaliciedade aos membros da magistratura, MP e Conselheiros dos Tribunais de Contas. Precedente: ADI 2729.

Não podem gozar de prisão domiciliar ou em sala especial de Estado-Maior e não precisam ser apresentados ao PGE em caso de prisão, porque isso é matéria de processual penal. Logo, o Estado e o DF não podem legislar sobre isso. Precedente: ADI 2729.

- Os membros da AGU e os procuradores dos estados e do Distrito Federal devem ser remunerados por meio de subsídio, fixado em parcela única. Isso não torna inconstitucional a percepção de honorários, conforme julgado no compilado jurisprudencial. Veja:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do **art. 39, § 4º**.

Art. 39, § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais **serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.** obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

- Os honorários advocatícios se submetem ao teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da CF. Precedente: ADI 6159.

- Desde que respeitado o teto remuneratório, lei estadual pode destinar aos Procuradores do Estado os honorários advocatícios advindos de meios alternativos de cobrança. Precedente: ADI 5910/RO, julgado em 27/5/2022 (Info 1056 do STF).
- Constituição Estadual não pode condicionar a destituição do Procurador-Geral do Estado à autorização da assembleia legislativa, ofende o disposto no art. 84, XXV, e art. 131, § 1º, da CF/1988. Precedente: ADI 291.
- Não é possível criação de Procuradoria da Fazenda Estadual, vinculada a uma Secretaria específica e independente da PGE, tendo em vista o princípio da unicidade da representação judicial. É possível a criação de um órgão específico dentro da PGE para atuar nas demandas tributárias. Precedente: Info 921 do STF.
- O princípio da unicidade orgânica das Procuradorias estaduais impede que sejam criadas carreiras de Procurador Autárquico e de Advogado de Fundação à margem da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvada a regra contida no art. 69 do ADCT, *in verbis*:

Art. 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções.

- É **CONSTITUCIONAL** e não ofende o art. 132 da CF/88 a **instituição de procuradorias em universidades estaduais**. ADI 7.218/PB em 11/03/2024. Logo, volta o entendimento da ADI 5215, de que era possível a criação de procuradorias de universidades estaduais, em razão de sua **autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial**. Fica superado o entendimento da ADI 5946, no qual STF entendeu inconstitucional criação de procuradoria de universidade por ferir o princípio da unicidade das procuradorias.

- O Procurador Estadual não representa o Governador para ajuizamento das ações de controle de constitucionalidade concentrado, vez que é o próprio Governador que tem legitimidade e capacidade postulatória.

Atenção: Há uma polêmica sobre se as procuradorias não teriam legitimidade para instaurar, mas teriam para recorrer. Veja:

A procuradoria jurídica estadual ou municipal possui legitimidade para interpor recurso em face de acórdão de tribunal de justiça proferido em representação de inconstitucionalidade.

STF. Plenário. ARE 873804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/10/2022 (Info 1072).

- É possível que Procurador de um determinado estado atue na defesa de outro estado, em caso de carta precatória ou de sustentação oral perante Tribunais. O art. 75, §4º, do CPC dispõe:

Art. 75. (...)

§ 4º Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias.

- O mandato dos Procuradores é *ex lege*. Logo, não há necessidade de apresentação de mandato. Veja:

Súmula 644 do STF: Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo.

Súmula 436 do TST:

I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação.

II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

CRUZADINHA:

Com efeito, o panorama atual é o de que os Procuradores do Estado, os Procuradores do Município, os integrantes da carreira da Advocacia-Geral da União, entre outros membros das carreiras de Procuradorias das Fazendas Públicas, devem se inscrever na OAB e devem se sujeitar ao Estatuto da OAB e ao Código de Ética e Regulamento Geral. Vale ressaltar que a exigência de inscrição para os Procuradores da Fazenda Pública pode mudar, vez que está pendente de julgamento ADI contra o artigo 3º, *caput* e § 1º, do Estatuto da OAB ([Andamento da ADI 5334 no STF](#)), *in verbis*:

Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.

No caso, a **ADI 5334**, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tem os seguintes argumentos:

- 1. Os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional, ainda que exerçam advocacia, sujeitam-se a regime próprio (estatuto específico).**
- 2. O advogado público não escolhe o processo em que atua e não precisa exhibir mandato específico para atuar nos processos, pois é, antes de tudo, um servidor do Estado, ocupante de um cargo de provimento efetivo, remunerado pelo Estado e ingresso por meio de concurso público.**

3. Isso não exclui a obrigatória inscrição na Ordem dos advogados públicos que, em virtude de seus especiais regimes estatutários, possam acumular o exercício da advocacia pública com o da privada, para a qual estará sujeito à fiscalização da OAB.

Então, o que devo marcar na hora da prova?

Marque que os Procuradores do Estado, os Procuradores do Município, os integrantes da carreira da Advocacia-Geral da União, entre outros membros das carreiras de Procuradorias das Fazenda Públicas, **devem se inscrever na OAB** e devem se sujeitar ao Estatuto da OAB e ao Código de Ética e Regulamento Geral. Até pronunciamento do STF, o artigo 3º, *caput*, do Estatuto da OAB é válido e se presume constitucional.

Sobre o assunto ainda, é importante ressaltar que o RE 1.240.999, de novembro de 2021, e REsp 1.710.155 reconheceram que os defensores públicos não precisam de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para trabalhar. De acordo com a 2ª Turma do STJ, embora a atividade de defensor seja “muito semelhante” à dos advogados, elas não são iguais. Veja trechos importantes da ementa:

2. O mérito do recurso gira em torno da necessidade de inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil, questão notoriamente controversa nos Tribunais locais do País.

3. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 61.848/PA, assentou que "os defensores não são advogados públicos, possuem regime disciplinar próprio e têm sua capacidade postulatória decorrente diretamente da Constituição Federal".

4. A Constituição de 1988 abordou expressamente a Defensoria Pública dentro das funções essenciais à Justiça, ao lado do Ministério Público, da Advocacia e da Advocacia Pública, com as quais não se confunde.

5. Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, o que se assemelha bastante à Advocacia, tratada em Seção à parte no texto constitucional. Ao lado de tal semelhança, há inúmeras diferenças, pois a carreira está sujeita a regime próprio e a estatutos específicos; submetem-se à fiscalização disciplinar por órgãos próprios, e não pela OAB; necessitam aprovação prévia em concurso público, sem a qual, ainda que se possua inscrição na

Ordem, não é possível exercer as funções do cargo, além de não haver necessidade da apresentação de instrumento do mandato em sua atuação.

6. À vista dessas premissas, e promovendo o necessário diálogo das fontes, tem-se que o Estatuto da Advocacia não é de todo inaplicável aos Defensores Públicos, dada a similitude com a advocacia privada das atividades que realizam. Dessa forma, impensável afastar, por exemplo, a inviolabilidade por atos e manifestações (art. 2º, § 3º, da Lei 8.906/1994) ou o sigilo da comunicação (art. 7º, III). Entretanto, por todas as diferenças, aceita-se regime dispar previsto em legislação especial.

7. Em conclusão, o art. 3º, § 1º, da Lei 8.906/1994 merece interpretação conforme à Constituição para obstar a necessidade de inscrição na OAB dos membros das carreiras da Defensoria Pública, não obstante se exija a inscrição do candidato em concurso público. Ademais, a inscrição obrigatória não pode ter fundamento nesse comando em razão **do posterior e específico dispositivo** presente no art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 80/1994.

8. Recurso Especial conhecido e provido, com inversão do ônus da sucumbência.

(REsp 1710155/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018)

d) Defensoria Pública:

- A Emenda Constitucional n. 74/2013 deu autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. As Defensorias Públicas dos Estados já possuíam autonomia funcional e administrativa desde a Emenda Constitucional n. 45/2004.
- A vedação à advocacia privada pelos Defensores Públicos está expressa na Constituição Federal. Isso os diferencia dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, vez que a lei do ente federativo pode permitir a advocacia privada.
- Os membros da Defensoria Pública são inamovíveis. Desse modo, isso os diferencia dos Procuradores do Estado e membros da AGU, que não possuem essa garantia. Ao mesmo

tempo, isso assemelha os Defensores aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.

- Lei estadual que estabeleça que a Defensoria Pública ficará subordinada ao Governador do Estado é inconstitucional por violar a autonomia da instituição. Precedente: ADI 4.056.

- É inconstitucional foro por prerrogativa de função para Defensores Públicos. Precedente: Info 1000 do STF.

- A Emenda Constitucional n. 74/2013, que conferiu autonomia às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, não violou iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo nem o princípio da separação dos poderes, mesmo tendo sido proposta por iniciativa parlamentar. Precedente: Info 826 do STF.

- A Lei Complementar n. 80/94 previu que os defensores têm as prerrogativas de:

1. receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição.
2. contagem em dobro todos os prazos.

- Ambas as prerrogativas se aplicam aos Procuradores Estaduais quando do exercício da função de Defensor Público. É válido lembrar que as Defensorias demoraram muito a se aparelhar. Por sua vez, a intimação pessoal aplica-se aos defensores dativos. Todavia, a contagem em dobro não se lhe aplica, pois eles não integram o quadro de servidores da assistência judiciária estatal.

- Para o MP e para a Defensoria, mesmo que intimados na audiência, o prazo somente começa a fluir quando da entrada dos autos na repartição administrativa. Precedente: REsp 1.349.935/SE.

- A Defensoria Pública tem a garantia de estar em juízo para defesa de suas prerrogativas e funções institucionais, não se mostrando necessário que sua representação judicial fique a cargo da Advocacia-Geral da União. Precedente: SL 866 AgR, j. 13-9-2019.
- O STF e STJ entendem que defensor público não precisa de inscrição na OAB. Precedente: RE 1240999, de novembro de 2021.
- STF entende que os municípios podem criar assistência judiciária gratuita, vez que não se pode proibir, vedar, que entidades privadas ou mesmo públicas venham a oferecer assistência jurídica. A concorrência, a disputa e a oferta de mais atores, preferencialmente gratuitos, fortalece a cidadania diante o sistema de Justiça e acesso ao Direito. O acesso à Justiça é um bem tão sagrado que dar esse acesso limitado ao monopólio de uma atuação estatal sem liberdade de livre escolha, é ao ver do ministério Público, uma leitura que apequena o direito à assistência jurídica. Precedente: STF ADPF 219.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- ~~Súmula n. 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.~~

Observação: Súmula superada após o julgamento do RE 1.140.005.

Foram fixadas as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100).

- **Súmula 481 do STJ:** Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

- **Súmula Vinculante 14:** É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Observações sobre a Súmula Vinculante 14

1. É possível a obtenção de cópias de todos os elementos e prova já documentados, inclusive daqueles em formato audiovisual. Precedente: Rcl 31.213.
2. Não permite o defensor ter acesso a diligências ainda em andamento. Rcl 29.958.
3. Não alcança sindicância administrativa. Rcl 10.771.

- **Súmula 643 do STF:** O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidade escolares.

- Ministério Público:

- É constitucional norma inserida por emenda parlamentar que exige nível superior para o cargo de técnico do MPU e do CNMP, bem como reconhece os cargos de analista e técnico como essenciais à atividade jurisdicional. Precedente: ADI 7.710/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/05/2025 (Info 1179 do STF).

- É inconstitucional lei complementar estadual que fixar o maior tempo de serviço público em geral como critério de desempate para a promoção de membros do Ministério Público local. Precedente: ADI 7.280/PA, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 14/04/2025 (Info 1173 do STF).

- A exigência de reconhecimento de firma por promotor de justiça para averbação de termo de paternidade firmado no Ministério Público viola a fé pública e o princípio da

proporcionalidade. Precedente: ADI 5.511/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 17/03/2025 (Info 1169 do STF).

- Lei estadual pode regulamentar o serviço voluntário no Ministério Público, desde que respeite as normas gerais federais e não permita a substituição de membros e servidores. Precedente: ADI 5.451/CE, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 17/02/2025 (Info 1165 do STF).

- É constitucional Resolução do Ministério Público estadual que disponha sobre a estrutura administrativa e as atribuições de Gaeco (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado). Precedente: ADI 7.175/MG e ADI 7.176/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 16/12/2024 (Info 1163 do STF).

- É cabível a penalidade de cassação de aposentadoria por falta grave praticada por membro do Ministério Público ainda em atividade, mesmo que esta somente seja constatada apenas durante a aposentadoria. Precedente: RMS 71.079-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 15/10/2024 (Info 832 do STJ).

- A Lei Orgânica estadual do Ministério Público pode exigir que o Procurador-Geral de Justiça seja um Procurador de Justiça, ou seja, pode proibir que Promotores de Justiça sejam PGJ. Precedente: ADI 6.551/SP e ADI 7.233/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgados em 01/07/2024 (Info 1143 do STF).

- São inconstitucionais as expressões 'sumário' e 'desburocratizado' previstas no art. 1º da Res. 181/2017, do CNMP, que trata do procedimento de investigação criminal do MP; o MP pode investigar crimes por conta própria, mas não preside inquéritos policiais. Precedente: ADI 5.793/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 01/07/2024 (Info 1143 do STF).

- É inconstitucional a incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de

percentual aos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira. Precedente: ADI 3.834/DF, julgado em 21/11/2023 (Info 1117 do STF).

- É inconstitucional lei estadual ordinária que discipline o Ministério Público (é necessário que seja lei complementar); é inconstitucional norma estadual que autorize membro do MP a integrar sindicância ou PAD fora da instituição. Precedente: ADI 3.194/RS, julgado em 10/11/2023 (Info 1116 do STF).

- É inconstitucional lei estadual que permita que membros do Ministério Público de um Estado sejam removidos, mediante permuta, para Ministérios Públicos de outros Estados da Federação. Precedente: ADI 6.780/RN, julgado em 04/09/2023 (Info 1106 do STF).

- É constitucional a Resolução 36/2009 do CNMP, que dispõe sobre o pedido e a utilização das interceptações telefônicas no âmbito do Ministério Público. Precedente: ADI 5.315/DF, julgado em 04/09/2023 (Info 1106 do STF).

- É inconstitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que exija a atuação do Ministério Público nas operações policiais de cumprimento de medidas possessórias de caráter coletivo. Precedente: ADI 3.238/PE, julgado em 25/8/2023 (Info 1105 do STF).

- A norma do art. 36, III, “b”, da Lei 8.112/90 (remoção por motivo de doença em pessoa da família) não pode ser aplicada de maneira subsidiária aos membros do MPU, uma vez que a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Federais para os membros do MPU somente pode ocorrer quando a legislação específica da carreira não prever instituto próprio para solucionar a questão jurídica controvertida. Precedente: REsp 1.846.400/PB, julgado em 9/5/2023 (Info 774 do STJ).

- É inconstitucional lei estadual que preveja o número de filhos ou o tempo de serviço público como critérios de desempate para a promoção e a remoção de membros do Ministério Público. Precedente: ADI 7.283/MG, julgado em 3/5/2023 (Info 1092 do STF).

- É constitucional lei estadual que cria Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), no âmbito do Ministério Público. Precedente: ADI 2838/MT e ADI 4624/TO, julgados em 13/4/2023 (Info 1090 do STF).
- É constitucional a vinculação do Ministério Público ao regime próprio de previdência do Estado e a participação do órgão no financiamento da previdência estadual; é inconstitucional a retenção na fonte pela Secretaria de Fazenda das contribuições devidas pelo órgão ministerial. Precedente: ADI 4824/PI, julgado em 13/03/2023 (Info 1086 do STF).
- A vinculação entre os subsídios dos membros do Ministério Público, ou de função essencial à Justiça, e a remuneração da magistratura é vedada pelo art. 37, XIII, da CF/88. Precedente: ADI 570/PE, julgado em 13/03/2023 (Info 1086 do STF).
- A legislação garante aos membros do MP a prerrogativa de se sentarem do lado direito de juízes durante sessões de julgamentos e nas salas de audiência; essa previsão é constitucional. Precedente: ADI 4768/DF, julgado em 23/11/2022 (Info 1077 do STF).
- Não configura violação ao princípio do promotor natural a atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) quando precedida de solicitação do Promotor de Justiça a quem a investigação foi atribuída. Precedente: AgRg no RHC 147951/MG, julgado em 27/09/2022 (Info 751 do STJ).
- É indispensável a efetiva participação do Ministério Público no ciclo orçamentário, não podendo ser imposta limitação de despesas na folha complementar do Parquet sem a sua participação nessa estipulação. Precedente: ADI 7073/CE, julgado em 23/9/2022 (Info 1069 do STF).
- É inconstitucional lei estadual que prevê movimentação funcional entre membros do Ministério Público, mediante procedimentos e critérios diversos dos estabelecidos pelo

modelo federal, que trata da remoção por permuta em caráter definitivo. Precedente: ADI 6328/GO, julgado em 15/8/2022 (Info 1063 do STF).

- Por força do princípio da unidade do Ministério Público (art. 127, § 1º, da CF), os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção única de um só Procurador-Geral. Só existe unidade dentro de cada Ministério Público, não havendo unidade entre o Ministério Público de um Estado e o de outro, nem entre esses e os diversos ramos do Ministério Público da União. A remoção, por permuta nacional, entre membros do Ministério Público dos Estados e entre esses e membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios equivale à transferência, ou seja, forma de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso, vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante 43, segundo a qual “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Logo, é inconstitucional. Precedente: STF. Plenário. ADPF 482/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 3/03/2020.

ATENÇÃO: Depois desse julgado foi editada a EC 130/2023, que permite a permuta de magistrados. Por força do art. 129, §4º, da CF, este dispositivo também se aplica ao MP. Nesse sentido, o CNMP aprovou, em 28/01/2026, a resolução que regulamenta a permuta nacional entre membros que compõem o Ministério Público dos Estados.

- É inconstitucional a atribuição de iniciativa privativa a Governador de estado para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público estadual, contrariando o modelo delineado pela Constituição Federal nos arts. 61, § 1º, II, d, e 128, § 5º. Nos estados, os Ministérios Públicos poderão estabelecer regras sobre sua organização, atribuições de seus membros e seu estatuto por meio de lei complementar de iniciativa do respectivo Procurador-Geral de Justiça. Precedente: ADI 400/ES, julgado em 20/6/2022 (Info 1059 do STF).

- É inconstitucional norma que:

É INCONSTITUCIONAL NORMA...

Que prevê a designação bienal para o exercício de funções institucionais inerentes às respectivas carreiras dos membros do MPU. Precedente: ADI 5052/DF, julgado em 20/5/2022 (Info 1055 do STF).

estadual que exige que o membro do Ministério Público comunique à Corregedoria todas as vezes que for se ausentar da comarca onde está lotado. Precedente: Info 1035 do STF.

estadual que sujeita a escolha do Chefe do Ministério Público estadual à aprovação das Assembleias Legislativas. Precedente: ADI 6608.

estadual que institui mandato-tampão no caso de vacância do cargo de PGJ. A nomeação para PGJ deve ser sempre para o cumprimento de um biênio. Precedente: ADI 1.783.

da CE que afirme ser obrigatória a presença de um membro do MP nas comissões de concursos públicos da Administração Pública estadual. Precedente: ADI 3841.

da CE que permita a recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça sem limite de mandatos. Isso contraria o art. 128, § 3º da CF/88, que autoriza uma única recondução. Ao contrário, a recondução do PGR pode ocorrer várias vezes. Precedente: ADI 3077/SE (Info 847).

- É inconstitucional emenda à Constituição estadual que trate sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e sobre atribuições dos órgãos e membros do Parquet. Precedente: Info 1016 do STF.

- O MPE não está vinculado, nem subordinado, no plano processual ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União. Isso lhe confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o STF, em recursos e processos nos quais o próprio MPE seja um dos sujeitos da relação processual, inclusive para ajuizar reclamação no STF, sem que se exija a ratificação da inicial pelo PGR. Precedentes: RE 593.727 e Rcl 9.327. Contudo, é constitucional lei complementar estadual que preveja que compete exclusivamente ao Procurador-Geral de Justiça interpor recursos ao STF e STJ. STF. Plenário. ADI 5505, Rel. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020.

- É inconstitucional a instituição de mandato-tampão no caso de vacância do cargo de PGJ. A nomeação para PGJ deve ser sempre para o cumprimento de um biênio. Precedente: ADI 1.783. Observe o detalhe: a nomeação do PGJ não está sujeita à aprovação pelo Poder Legislativo. Todavia, sua destituição está sujeita à aprovação pelo Poder Legislativo. Veja:

Artigo 128. (...)

§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.

- O art. 178, I, do CPC estabelece que o MP deve intervir obrigatoriamente nas causas em que há interesse público. A doutrina e a jurisprudência interpretam que o interesse público do dispositivo é o primário, de modo que o Ministério Público não deve obrigatoriamente intervir em todas as ações de ressarcimento ao erário propostas por entes públicos.
- O MP pode investigar crimes, pois essa função não é privativa da polícia judiciária. A presidência do inquérito policial é privativa do Delegado de Polícia. Todavia, existem outros tipos de investigações além do inquérito policial. Precedente: Info 785 do STF.
- Foi editada emenda à Constituição estadual afirmando que somente o PGJ poderia instaurar inquérito civil e propor ACP contra membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Essa emenda padece de vícios de inconstitucionalidade formal e material. A referida emenda é formalmente inconstitucional porque: a) usurpou a iniciativa reservada pela Constituição Federal ao Presidente da República para tratar sobre normas gerais para a organização do Ministério Público estadual (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF/88); b) tratou sobre matéria que deve ser disciplinada por meio de lei complementar de iniciativa do chefe do Ministério Público estadual (§ 5º do art. 128 da CF/88). Além disso, constata-se inconstitucionalidade material na norma impugnada por ofensa à autonomia e à independência do Ministério Público, asseguradas pelo § 2º do art. 127 e pelo § 5º do

art. 128 da CF/88. STF. Plenário. ADI 5281/RO e ADI 5324/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/5/2021 (Info 1016 – Fonte: Dizer o direito).

- É constitucional dispositivo de lei estadual que prevê a autonomia financeira do Ministério Público.

É inconstitucional dispositivo de lei estadual que institui gratificação aos membros do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário. A previsão representa uma inadequada ingerência na autonomia financeira do Poder Judiciário. STF. Plenário. ADI 2831/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/4/2021 (Info 1015 – Fonte: Dizer o direito).

- O Ministério Público do Trabalho **não tem legitimidade para atuar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça na condição de parte**. O MPT também não pode atuar diretamente no STF. O exercício das funções do MPU junto ao STF cabe privativamente ao Procurador-Geral da República. Precedentes: Info 670 do STJ e Info 759 do STF.

- Os Ministérios Públicos dos Estados podem atuar, diretamente, na condição de partes, perante os Tribunais Superiores, em razão da inexistência de vinculação ou subordinação entre o Parquet Estadual e o Ministério Público da União. Precedente: AgRg no CC 122940-MS, (Info 670).

- O Ministério Público Estadual possui legitimidade para atuar diretamente no STJ nos processos em que figurar como parte. Precedente: Info 576 do STJ.

- É constitucional lei complementar estadual que preveja que compete exclusivamente ao Procurador-Geral de Justiça interpor recursos ao STF e STJ. STF. Plenário. ADI 5505, Rel. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020.

- Não são nulas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de informações bancárias de titularidade de prefeitura municipal para fins de apurar supostos crimes praticados por agentes públicos contra a Administração Pública. É lícita

a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade da Prefeitura Municipal, com o fim de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário. STJ. 5ª Turma. HC 308.493-CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/10/2015 (Info 572 - Fonte: Dizer o Direito).

- A Constituição Federal exige, como requisito para ingresso na carreira da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, além da aprovação em concurso público, que o bacharel em direito possua, no mínimo, três anos de atividade jurídica (art. 93, I e art. 129, § 3º). A referência a “três anos de atividade jurídica”, contida na CF/88, não se limita à atividade privativa de bacharel em Direito. Em outras palavras, os três anos de atividade jurídica não precisam ter sido exercidos em um cargo privativo de bacharel em Direito. Assim, por exemplo, se uma pessoa desempenhou por mais de três anos o cargo de técnico judiciário (nível médio), mas nele realizava atividades de cunho jurídico, ele terá cumprido o referido requisito. STF. 1ª Turma. MS 27601/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22/9/2015 (Info 800).

- O ato de vitaliciamento tem natureza de ato administrativo, e, assim, se sujeita ao controle de legalidade do CNMP. Precedente: Info 842 do STF.

- Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

- O pagamento do auxílio-moradia por prazo certo constitui legítima atuação discricionária do PGR, a fim de indenizar a despesa realizada com moradia pelos membros do Parquet que optaram por residir e trabalhar nas localidades alcançadas pela vantagem. É uma forma de indenizar e de incentivar o provimento inicial e imediato de vagas nos locais considerados de difícil acesso. Entretanto, não há justificativa para a dilação indeterminada no recebimento do benefício. Precedente: Info 970 do STF.

- O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não possui legitimidade ativa para propor reclamação no STF alegando descumprimento da decisão do Supremo. A atuação

de seus membros é limitada ao âmbito dos próprios Tribunais de Contas perante os quais oficiam (Info 883 do STF).

- O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. Precedente: RE 643.978.

- O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. Precedente: Info 921 do STF.

- O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença. Precedente: RE 605.533.

- Compete ao CNMP dirimir conflitos de atribuições entre membros do MPF e de Ministérios Públicos estaduais. STF. Precedente: ACO 843/SP.

- O Ministério Público Militar não dispõe de legitimidade para atuar, em sede processual, perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque a representação institucional do Ministério Público da União, nas causas instauradas na Suprema Corte, cabe ao Procurador-Geral da República, que é, por definição constitucional (art. 128, § 1º), o Chefe do Ministério Público da União, que abrange também o Ministério Público Militar. Precedente: HC 155245 AgR-AgR.

- Advocacia Pública:

- Constituição estadual pode prever que o cargo de Advogado-Geral do Estado somente pode ser ocupado por membro da carreira, estável e maior de 35 anos. Precedente: ADI 5.342/MG, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 23/09/2024 (Info 1151 do STF).

- O município é livre para instituir, ou não, a sua Procuradoria Municipal; caso decida instituir a Procuradoria, deverá respeitar as regras do concurso público. Precedente: ADI 6.331/PE, julgado em 09/04/2024 (Info 1131 do STF).
- Constituição Estadual pode exigir que o Procurador-Geral do Estado seja obrigatoriamente um membro da carreira. Precedente: ADI 3.056, julgado em 25/09/2023 (Info 1109 do STF).
- É constitucional — quando caracterizada a natureza indenizatória da verba — a concessão de auxílio destinado ao aperfeiçoamento profissional de membros de procuradoria estadual, remunerados sob a forma de subsídio. Precedente: ADI 7.271/AP, julgado em 1º/9/2023 (Info 1108 do STF).
- É inconstitucional — por violar a unicidade orgânica da advocacia pública estadual — a criação, por lei estadual, de órgão jurídico paralelo à Procuradoria-Geral do Estado, com funções de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico de fundação pública estadual. Precedente: ADI 7.380/AM, julgado em 22/8/2023 (Info 1104 do STF).
- É constitucional a previsão legal de que exige prévia autorização do Advogado-Geral da União para que o membro da carreira possa se manifestar sobre assuntos pertinentes à sua função?
O STF decidiu que essa previsão é constitucional, mas que se deve dar interpretação conforme a fim de afastar do seu âmbito de incidência a possibilidade de manifestação pelo advogado público na seara acadêmica (liberdade de cátedra) ou para representar sobre ilegalidades de que tenha conhecimento (dever funcional do servidor). Precedente: ADI 4.652/DF, julgado em 13/6/2023 (Info 1098 do STF).
- A representação judicial e extrajudicial da Assembleia Legislativa, a cargo de sua Procuradoria-Geral, somente pode ocorrer nos processos nos quais o Poder Legislativo, em nome próprio, atua na defesa de sua autonomia e independência frente aos demais

Poderes. Nesses casos, é possível que a defesa se faça por meio de um setor pertencente à sua estrutura administrativa, também responsável pela consultoria e assessoramento jurídico de seus demais órgãos.

Todavia, é inconstitucional norma da Constituição Estadual que preveja que os integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa serão remunerados por iguais subsídios; da mesma forma, é inconstitucional norma da Constituição Estadual que assegure foro por prerrogativa de função para os membros integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa. Precedente: ADI 2820/ES, julgado em 5/6/2023 (Info 1097 do STF).

- É constitucional a instituição de órgãos, funções ou carreiras especiais para consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário estaduais, admitindo-se a representação judicial extraordinária apenas nos casos em que o Poder estadual correspondente precise defender em juízo, em nome próprio, sua autonomia, prerrogativas e independência em face dos demais Poderes. Precedente: ADI 6433/PR, julgado em 03/04/2023 (Info 1089 do STF).

- É constitucional a instituição de órgãos, funções ou carreiras especiais para consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário estaduais, admitindo-se a representação judicial extraordinária apenas nos casos em que o Poder estadual correspondente precise defender em juízo, em nome próprio, sua autonomia, prerrogativas e independência em face dos demais Poderes. Precedente: ADI 6433/PR, julgado em 03/04/2023 (Info 1089 do STF).

- É inconstitucional a previsão de Assessoria Jurídica estadual com competência para o exercício de atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico, ainda que seja vinculada expressamente à Procuradoria-Geral do Estado. Precedente: ADI 6500/RN, julgado em 13/03/2023 (Info 1086 do STF).

- O atual ordenamento jurídico prevê aos Advogados da União o direito de gozar somente 30 dias de férias anuais. Precedente: RE 929886/SC, julgado em 2/9/2022 (Repercussão Geral – Tema 1063) (Info 1066 do STF).
- Desde que respeitado o teto remuneratório, lei estadual pode destinar aos Procuradores do Estado os honorários advocatícios advindos de meios alternativos de cobrança. Precedente: ADI 5910/RO, julgado em 27/5/2022 (Info 1056 do STF).
- Lei estadual pode prever que o Procurador-Geral do Estado é o destinatário das citações do Estado. Isso não é norma processual de competência privativa da União. Com efeito, isso é norma procedimental, que é de competência concorrente. Precedente: ADI 5773.
- Considerando que Constituição estadual não pode atribuir foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas arroladas na Constituição Federal, é inconstitucional norma da CE que preveja prerrogativa de foro ao Procurador do Estado. Precedente: ADI 6501.
- É constitucional pagamento de honorários advocatícios aos procuradores do estado. Isso não fere o recebimento por subsídio. Contudo, a soma dos honorários e o subsídio tem como limite remuneratório aquele previsto no art. 37, XI, da Constituição. Precedente: ADI 6162.
- Norma estadual não pode dar autonomia à PGE. Os princípios institucionais e as prerrogativas funcionais do Ministério Público e da Defensoria Pública não podem ser estendidos às Procuradorias de Estado. Precedente: ADI 5029.
- O art. 132 da Constituição Federal confere às Procuradorias dos Estados atribuições para as atividades de consultoria jurídica e representação judicial das respectivas unidades federadas, aí se compreendendo apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional. A atuação de órgãos da Advocacia Pública em prol de empresas

públicas e sociedades de economia mista, além de descaracterizar o perfil constitucional atribuído às Procuradorias dos Estados, implicaria favorecimento indevido a entidades que não gozam do regime jurídico de Fazenda Pública, em afronta ao princípio constitucional da isonomia.

Precedente: ADI 3.536, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 2-10-2019, P, DJE de 4-12-2019.

- A expressão 'procuradores' contida na parte final do inciso XI do artigo 37 da Constituição da República compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os procuradores municipais não estão sujeitos ao teto do Prefeito. Precedente: RE 663696.

- O art. 132 da CF conferiu às procuradorias dos estados atribuições para as atividades de consultoria jurídica e representação judicial das respectivas unidades federadas, relativamente à administração pública direta, autárquica e fundacional. Lei estadual não pode estender essa representação às empresas públicas e às sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. Precedente: Info 954 do STF.

- Não é possível criação de Procuradoria da Fazenda Estadual, vinculada a uma Secretaria específica e independente da PGE, tendo em vista o princípio da unicidade da representação judicial. É possível a criação de um órgão específico dentro da PGE para atuar nas demandas tributárias. Precedente: Info 921 do STF.

- A Constituição do Estado do Ceará previa que o Governador deveria encaminhar à ALE projetos de lei dispendo sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e das procuradorias autárquicas. Essa regra é inconstitucional, porque o art. 132 da CF/88 consagrou o chamado "princípio" da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal e, dessa forma, estabeleceu competência funcional exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado. A exceção prevista no art. 69 do ADCT da CF é direcionada a situações concretas e do passado. Precedente: Info 907 do STF.

- É CONSTITUCIONAL e não ofende o art. 132 da CF/88 a instituição de procuradorias em universidades estaduais. ADI 7.218/PB em 11/03/2024
- É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedente: ADI 4.843.
- **MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA:** A fixação de critérios para nomeação para o cargo de Procurador-Geral do Estado não é de iniciativa legislativa privativa do chefe do Executivo. Logo, a CE pode dizer que o PGE tenha que ser necessariamente de carreira. Precedente: ADI 2830, 16.06.2023
- A garantia da inamovibilidade é conferida pela CF apenas aos magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública, não podendo ser estendida aos procuradores do Estado. Precedente: ADI 291.
- Lei estadual não pode prever que o Procurador-Geral do Estado tenha foro por prerrogativa de função no TJ. Precedente: Info 752 do STF.
- É possível a responsabilização de advogado público pela emissão de parecer de natureza opinativa, desde que reste configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. Precedente: Info 680 do STF.
- Para que o Procurador do Estado possa propor ação civil pública (ex: ação civil pública de improbidade administrativa), não é necessária autorização do Governador do Estado. No entanto, é indispensável a anuência do Procurador-Geral do Estado. STF. 1ª Turma. ARE 1165456 AgR/SE, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/9/2020 (Info 989).

- As Procuradorias de Estado, por integrarem os respectivos Poderes Executivos, não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira, uma vez que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal. Precedente: ADI 5029.

- A garantia da inamovibilidade conferida pela Constituição Federal aos magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública (artigos 93, VIII; 95, II; 128, § 5º, b; e 134, parágrafo único) não pode ser estendida aos procuradores de estado. Precedente: ADI 5029.

- Defensoria Pública:

- Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública são de sua livre gestão, não cabendo ao Judiciário, ante eventual ausência ou pendência de regulamentação do Fundo de Aparentamento da Instituição, determinar que sejam depositados em conta judicial. Precedente: REsp 2.180.416-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 9/12/2025 (Info 874 do STJ).

- É constitucional a emenda à Constituição estadual que institui regime fiscal temporário voltado ao equilíbrio das contas públicas, com aplicação indistinta aos Poderes e órgãos autônomos, sem configurar violação à autonomia da Defensoria Pública ou retrocesso social. Precedente: ADI 6.061/CE, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 13/10/2025 (Info 1194 do STF).

- É constitucional o art. 8º, II, da LC 80/1994, que confere ao Defensor Público-Geral da União a atribuição de representar judicial e extrajudicialmente a DPU. Precedente: ADI 5.603/DF, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/2025 (Info 1194 do STF).

- É inconstitucional norma estadual que estabelece critérios para a escolha do Defensor Público-Geral que sejam diferentes da Lei Orgânica das Defensorias Públicas (LC

80/1994). Precedente: ADI 7.729/PR. Rel. Min. André Mendonça, julgado em 26/5/2025 (Info 1179 do STF).

- É inconstitucional norma estadual originária do Poder Executivo que destina percentual dos recursos orçamentários da instituição à prestação de assistência judiciária suplementar por advogados privados. Precedente: ADI 5.644/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/03/2025 (Info 1170 do STF).

- Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença; a Súmula 421 do STJ foi cancelada. STJ. Corte Especial. Súmula 421 cancelada em 17/4/2024 (Info 808 do STJ).

- A Defensoria Pública não possui legitimidade ativa para manejar pedido de Suspensão de Segurança ou Suspensão de Liminar e Sentença, salvo na preservação do interesse público primário quando atua em defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Precedente: EDcl no AgInt na SLS 3.156-AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 7/2/2024 (Info 816 do STJ).

- É assegurado o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, independentemente do ente público com que litiga. Precedentes: REsp 2.089.489-GO, julgado em 5/9/2023 (Info 786 do STJ).

- Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Precedentes: RE 1.140.005/RJ, julgado em 26/6/2023 (Repercussão Geral – Tema 1002) (Info 1100 do STF).

- É inconstitucional lei estadual que fixa o tempo de serviço público como critério de desempate na aferição da antiguidade para a promoção e a remoção de Defensores Públicos. Precedentes: ADI 7.317/RS, julgado em 3/5/2023 (Info 1092 do STF).

- É inconstitucional norma estadual que confere à Defensoria Pública o poder de requisição para instaurar inquérito policial. Precedentes: ADI 4346/MG, julgado em 13/03/2023 (Info 1086 do STF).
- Poder Judiciário não pode determinar a lotação de Defensor Público em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que cumpridos os parâmetros do art. 98, caput e § 2º, do ADCT. Precedentes: RE 887671/CE, julgado em 08/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 847) (Info 1086 do STF).
- A prerrogativa de requisição conferida aos membros da Defensoria Pública é constitucional. Precedentes: ADI 6860/MT, ADI 6861/PI e ADI 6863/PE, julgados em 13/9/2022 (Info 1067 do STF).
- O Defensor Público, atuando em nome da Defensoria Pública, possui legitimidade para impetrar MS em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução; essa legitimidade não é exclusiva do Defensor Público-Geral. Precedente: RMS 64917/MT, julgado em 7/6/2022 (Info 742 do STJ).
- É constitucional a norma federal que criou a Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública nos estados-membros e estabeleceu suas competências. Precedente: ADI 4608/DF, julgado em 13/5/2022 (Info 1054 do STF).
- Defensor Público não precisa ser inscrito na OAB para exercer suas funções. Precedentes: RE 1240999/SP e ADI 4636/DF, julgado em 3/11/2021 (Repercussão Geral – Tema 1074) (Info 1036 do STF).
- Municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda. O serviço municipal atua de forma simultânea. Trata-se de mais um espaço para garantia de acesso à jurisdição (art. 5º, LXXIV, da CF/88). Precedente: ADPF 279/SP, julgado em 3/11/2021 (Info 1036 do STF).

- Há a possibilidade de que pessoas jurídicas sejam assistidas pela Defensoria Pública. Precedente: Info 1036.

- Os municípios podem criar assistência judiciária gratuita, vez que não se pode proibir, vedar, que entidades privadas ou mesmo públicas venham a oferecer assistência jurídica. A concorrência, a disputa e a oferta de mais atores, preferencialmente gratuitos, fortalece a cidadania diante o sistema de Justiça e acesso ao Direito. O acesso à Justiça é um bem tão sagrado que dar esse acesso limitado ao monopólio de uma atuação estatal sem liberdade de livre escolha, é ao ver do ministério Público, uma leitura que apequena o direito à assistência jurídica. Precedente: STF ADPF 219.

- É inconstitucional, por violar o art. 134, § 2º, da CF/88, lei estadual que traga as seguintes previsões:

- a) A DPE integra a Administração Direta;

- b) O Governador do Estado é auxiliado pelo Defensor Geral do Estado;

- c) O Defensor Público-Geral é equiparado a Secretário de Estado.

STF. Plenário. ADI 4056/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 7/3/2012 (Info 657 - Fonte: Dizer o Direito).

- Lei estadual que subordina a Defensoria Pública ao Governador do Estado é inconstitucional por violar a autonomia da Instituição (art. 134, § 2º da CF/88). Precedente: Info 657.

- A EC 74/2013, que conferiu autonomia às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, não viola o art. 61, § 1º, II, alínea "c", da CF/88 nem o princípio da separação dos poderes, mesmo tendo sido proposta por iniciativa parlamentar. Precedente: Info 826 do STF.

- A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores idosos que tiveram plano de saúde reajustado em razão da mudança de faixa etária, ainda que os titulares não sejam

carentes de recursos econômicos. A atuação primordial da Defensoria Pública, sem dúvida, é a assistência jurídica e a defesa dos necessitados econômicos. Entretanto, também exerce suas atividades em auxílio a necessitados jurídicos, não necessariamente carentes de recursos econômicos. A expressão "necessitados" prevista no art. 134, caput, da CF/88, que qualifica e orienta a atuação da Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em sentido amplo. Assim, a Defensoria pode atuar tanto em favor dos carentes de recursos financeiros como também em prol do necessitado organizacional (que são os "hipervulneráveis"). STJ. Corte Especial. EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015 (Info 573 - Fonte: Dizer o Direito).

- O Defensor Público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial por estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única. Precedente: REsp 1.201.674-SP.

Observação: o CPC 2015 determina expressamente que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei (art. 72, parágrafo único).

- A despeito da presença do defensor na audiência de leitura da sentença condenatória, a intimação pessoal do defensor se aperfeiçoa mediante a remessa dos autos. Precedente: Info 791 do STF.
- A DPU só pode atuar nos processos das Defensorias Públicas estaduais se a respectiva Defensoria Pública estadual não tiver representação em Brasília e não tiver aderido ao Portal de Intimações Eletrônicas do STJ. Precedente: Info 664 do STJ.
- É possível a intervenção da DPU no feito como *custos vulnerabilis* ("fiscal dos vulneráveis") nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos. Precedente: Info 657 do STJ.

- O Governador do Estado é obrigado a efetuar o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados, pela lei orçamentária, à Defensoria Pública estadual. Precedente: Info 826.

- Governador do Estado, ao encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária, não pode reduzir a proposta orçamentária elaborada pela Defensoria Pública e que estava de acordo com a LDO. Há, neste caso, violação ao § 2º do art. 134 da CF/88. Assim, é inconstitucional a redução unilateral pelo Poder Executivo dos orçamentos propostos pelos outros Poderes e por órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, na fase de consolidação do projeto de lei orçamentária anual, quando tenham sido elaborados em obediência às leis de diretrizes orçamentárias e enviados conforme o art. 99, § 2º, da CF/88. Caso o Governador do Estado discorde da proposta elaborada, ele poderá apenas pleitear ao Poder Legislativo a redução pretendida, visto que a fase de apreciação legislativa é o momento constitucionalmente correto para o debate de possíveis alterações no projeto de lei orçamentária. Não pode, contudo, já encaminhar o projeto com a proposta alterada. STF. Plenário. ADI 5287/PB, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/5/2016 (Info 826 - Fonte: Dizer o Direito).

- É inconstitucional lei estadual que atribui ao chefe do Poder Executivo estadual competências administrativas no âmbito da Defensoria Pública. Assim, viola o art. 134, § 2º da CF/88 a lei estadual que preveja que compete ao Governador:

- a) a nomeação do Subdefensor Público-Geral, do Corregedor-Geral, dos Defensores Chefes e do Ouvidor da Defensoria Pública estadual;
- b) autorizar o afastamento de Defensores Públicos para estudos ou missão;
- c) propor, por meio de lei de sua iniciativa, o subsídio dos membros da Defensoria Pública.

Obs: tais competências pertencem ao Defensor Público-Geral do Estado.

STF. Plenário. ADI 5286/AP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/5/2016 (Info 826 - Fonte: Dizer o Direito).

METAS 13 E 14

SUJEITOS PROCESSUAIS, LITISCONSÓRCIO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 5. Das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio. Da intervenção de terceiros. Lei nº 9.469/1997 (Intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público). Participação no processo civil.

6. Honorários advocatícios, despesas e multas. Gratuidade da Justiça.

Na PF: 7 Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores. O litisconsórcio; capacidade de ser parte e estar em juízo. Legitimação ordinária e extraordinária. A substituição processual. Intervenção de terceiros; oposição; nomeação à autoria; denunciação da lide; chamamento ao processo; da assistência.

Na PFN: 5. Das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio. Da intervenção de terceiros. Lei nº 9.469/1997 (Intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público). Participação no processo civil.

6. Honorários advocatícios, despesas e multas. Gratuidade da Justiça.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os assuntos pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 70 a 138 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA

CESPE/CEBRASPE

DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	6 SUJEITOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL 7 LITISCONSÓRCIO 8 INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- As partes são destinatárias do contraditório processual. São sujeitos parciais cujas pretensões conflitantes levaram à discussão processual.
- O autor é aquele que deduz a pretensão em juízo, ao passo que o réu é aquele contra quem o autor formula da pretensão.
- Ambas as partes (ativa e passiva) podem tanto perseguir direitos quanto defendê-los em juízo, já que o réu pode se utilizar do instituto da reconvenção para requerer.
- A capacidade de ser parte é a aptidão para figurar como parte em um dos polos da relação processual. Pode ser parte todo aquele que tiver capacidade de direito.
- Já a capacidade processual é a aptidão para agir em juízo. Para isso, é necessário que a pessoa se ache no exercício dos seus direitos. Desse modo, os relativos e absolutamente incapazes têm capacidade de ser parte, mas não tem capacidade processual. Desse modo, devem figurar em juízo por meio de quem são assistidos ou representados, respectivamente.

- **O novo CPC adota a perpetuatio legitimationis.** Assim, a alienação do bem litigioso não altera a legitimidade das partes, a não ser que haja concordância da parte contrária. Isso não obsta que o adquirente ingresse no processo como assistente litisconsorcial.

- A morte da parte leva à sucessão pelo espólio. É válido lembrar que **não há prazo para habilitação dos sucessores, motivo pelo qual a jurisprudência afasta a possibilidade de prescrição intercorrente.**

b) Hipóteses que ensejam a nomeação de Curador Especial (art. 72 do CPC):

1ª hipótese: INCAPAZ, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade.

2ª hipótese: RÉU PRESO REVEL, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

- A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei (artigo 72, parágrafo único, do CPC).

- O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital. Precedente: REsp 1.088.068-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, por unanimidade, julgado em 29/08/2017, DJe 09/10/2017

- O ônus da impugnação especificada não se aplica ao curador especial:

Art. 341.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao **DEFENSOR PÚBLICO**, ao **ADVOGADO DATIVO** e ao **CURADOR ESPECIAL**.

RISCO DE PEGADINHA: Fazenda Pública se submete ao ônus da impugnação especificada

Não confunda tal ônus com a ausência de produção de efeitos materiais decorrente da revelia da Fazenda Pública quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

• Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido saia-se vencedor na demanda. Precedente: AgInt no REsp 1787471/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019.

c) Honorários nas Demandas com a Fazenda Pública:

• Honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, em regra, é estabelecido por critérios objetivos:

Art. 85, § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

- Faixa progressiva de condenação em honorários advocatícios:

Art. 85. (...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

- Outros aspectos dos honorários advocatícios da Fazenda Pública:

Art. 85. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que **for inestimável ou irrisório o proveito econômico** ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por **apreciação equitativa**, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

- O artigo 85, § 7º, do CPC trata de hipótese distinta da Súmula 345 do STJ, que diz:

Súmula 345 do STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargada.

- **Honorários na fase recursal:**

Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

- **Enunciado n. 16 ENFAM:** Não é possível majorar os honorários advocatícios na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

- Não cabem honorários recursais em recurso envolvendo processo de mandado de segurança. O art. 25 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que não há condenação em honorários advocatícios no MS. Logo, isso afasta a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedente: RMS 52.024-RJ

- Súmula 453 do STJ restou superada pelo art. 85, § 18, *in verbis*: Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

d) Gratuidade da Justiça (art. 98 a 102 do NCPC):

- O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer momento. O rol do artigo 99 é meramente exemplificativo.
- O benefício da justiça gratuita não produz efeitos retroativos. Os efeitos são **EX NUNC**.

- O benefício da justiça gratuita não afasta:

despesas processuais decorrentes de sua sucumbência	SUSPENSO POR 5 ANOS E, DEPOIS, EXTINGUE
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência	SUSPENSO POR 5 ANOS E, DEPOIS, EXTINGUE
multas processuais que sejam impostas ao beneficiário	PAGA AO FINAL (LITERALIDADE) STJ DIZ QUE FICA SUSPENSA

- O benefício da justiça gratuita é um **DIREITO PESSOAL**. Dessa forma, não se estende automaticamente a sucessores nem litisconsortes.

- O benefício da justiça gratuita pode ser requerido tanto pelo autor quanto pelo réu, que está sendo executado. Precedente: Info 681 do STJ. Também pode ser requerido por pessoa física ou pessoa jurídica.

- **Súmula 481 do STJ:** Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

- Não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita. AgRg nos EREsp 1.222.355-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015.

- É possível o deferimento de assistência judiciária gratuita a jurisdicionado que tenha firmado com seu advogado contrato de honorários com cláusula ad exitum. REsp 1.504.432-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016.

e) Intervenção de Terceiros (art. 119 a 132 do NCPC):

- É importante verificar que a desconsideração da personalidade jurídica é hipótese de intervenção de terceiros no processo. Inexiste possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de ofício.

- Considerando a impossibilidade de o juiz agir de ofício para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, o pedido pode ser efetivado na inicial ou no meio do processo (incidentalmente). Veja os efeitos:

PEDIDO FEITO NA PETIÇÃO INICIAL	Não suspende processo
	Não instaura incidente
PEDIDO FEITO INCIDENTALMENTE	Suspende o processo
	Instaura incidente

- **Enunciado 11:** Aplica-se o disposto nos arts. 133 a 137 do CPC às hipóteses de desconsideração indireta e expansiva da personalidade jurídica.
- **Enunciado 42:** É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 326 do STJ:** Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
- **Súmula 345 do STJ:** São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
- A gratuidade judiciária pedida por pessoa natural deve ser analisada conforme a situação concreta, não podendo ser automaticamente indeferida por critérios objetivos preestabelecidos. Precedentes: REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 17/9/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1178) (Info 864 do STJ).

- A sucessão processual de sociedade empresária por sócios só é possível mediante prova da dissolução e extinção da personalidade jurídica. Precedente: REsp 2.179.688-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2/9/2025 (Info 861 do STJ).
- Aplica-se o prazo recursal em dobro no litisconsórcio com procuradores distintos quando os litisconsortes têm interesses autônomos, ainda que apenas um deles apresente recurso. Precedente: AgInt no REsp 1.579.704-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 12/8/2025 (Info 860 do STJ).
- Não é necessária nova intimação para recolher custas processuais quando o agravo de instrumento é desprovido e mantém o indeferimento da justiça gratuita; basta a intimação inicial, desde que feita com advertência expressa sobre as consequências do não pagamento. Precedente: REsp 2.010.858-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 5/8/2025 (Info 857 do STJ).
- Interposto agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo não é exigível de imediato, e o recurso não poderá ser considerado deserto antes da confirmação do indeferimento pelo colegiado. Precedente: REsp 2.186.400-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/6/2025 (Info 855 do STJ).
- O pedido superveniente de gratuidade de justiça, formulado após a primeira manifestação nos autos, não precisa vir acompanhado de prova da alteração da condição econômica do requerente. Precedente: REsp 2.186.400-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/6/2025 (Info 855 do STJ).
- O deferimento da justiça gratuita não implica, consequentemente, na dispensa da prestação de caução exigida para concessão de tutela provisória, desde que não demonstrada sua absoluta impossibilidade. Precedente: REsp 1.837.156-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 10/6/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).

- É inconstitucional norma estadual que, ao disciplinar parcialmente a gratuidade de justiça, fixa valor mínimo a ser pago pela parte; é inconstitucional norma estadual que exige a comprovação do recolhimento de custas no ato da interposição de recurso no juízo de primeiro grau. Precedente: ADI 7.553/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/05/2025 (Info 1179 do STF).
- O prazo para apresentar contestação, em caso de reagendamento e posterior cancelamento da audiência de conciliação devido à desistência em relação ao corréu não citado, começa a contar da intimação da homologação da desistência, conforme o art. 335, § 2º do CPC. Precedente: REsp 2.180.502-GO, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 20/5/2025 (Info 852 do STJ).
- O prazo para interposição de recurso contra decisão interlocutória proferida antes da citação deve ser contado individualmente para cada réu, a partir da data de sua intimação, e não da juntada do último ato citatório. Precedente: REsp 1.897.379-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 22/4/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- O comparecimento espontâneo do réu antes da citação e da designação de audiência não acarreta o início automático da contagem do prazo para contestar. Precedente: REsp 1.909.271-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/2/2025 (Info 842 do STJ).
- O enquadramento na faixa de isenção de imposto de renda não deve ser utilizado como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedente: AgInt no AREsp 2.441.809-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/4/2024 (Info 811 do STJ).
- O trânsito em julgado da decisão que aprecia pedido de descon sideração da personalidade jurídica torna a questão preclusa para as partes da relação processual, inviabilizando a dedução de novo requerimento com base na mesma causa de pedir.

Precedente: REsp 2.123.732-MT, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 19/3/2024 (Info 805 do STJ).

- O fato de o representante legal da criança autora da ação auferir renda não pode, por si só, servir de empecilho à concessão da gratuidade de justiça. Precedente: REsp 2.055.363-MG, julgado em 13/6/2023 (Info 781 do STJ).
- A reconvenção promovida em litisconsórcio com terceiro não acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal. Precedente: REsp 2.046.666-SP, julgado em 16/5/2023 (Info 775 do STJ).
- Não é cabível a denúncia da lide em demanda que busca a declaração de inexigibilidade de débito, pois não haverá uma condenação que justifique a introdução de uma nova lide dentro daquele processo principal. Precedente: REsp 1.763.709-RS, julgado em 25/4/2023 (Info 12 – Edição Extraordinária).
- A isenção prevista em favor da Fazenda Pública no art. 39 da Lei 6.830/80 não pode ser estendida às despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça para a prática do ato citatório. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1995692-PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 22/08/2022 (Info 747).
- As entidades beneficentes prestadoras de serviços à pessoa idosa têm direito à assistência judiciária gratuita, sem precisar comprovar insuficiência econômica. Precedente: REsp 1742251-MG, julgado em 23/08/2022 (Info 746 do STJ).
- A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. STJ. 3ª Turma. REsp 1993772-PR, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 07/06/2022 (Info 743).

- É inconstitucional lei estadual que institua sanções por litigância de má-fé e que altere critérios para gratuidade judicial; por outro lado, a lei estadual pode fixar custas mais elevadas para causas complexas. Precedente: ADI 7063/RJ, julgado em 3/6/2022 (Info 1057 do STF).
- A concessão da gratuidade de justiça ao microempreendedor individual - MEI e ao empresário individual prescinde de comprovação da hipossuficiência financeira. Basta a declaração de insuficiência financeira. Precedente: REsp 1899342-SP, julgado em 26/04/2022 (Info 734 do STJ).
- É inadmissível o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça apenas por figurar a parte no polo passivo em processo de execução. Precedente: REsp 1837398-RS, julgado em 25/05/2021 (Info 698 do STJ).
- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Precedente: REsp 1.625.833/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 6/08/2019.
- Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. Precedente: STJ. Corte Especial. EAREsp 978895-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 18/12/2018 (Info 641).
- Não é necessária a prestação de caução para o ajuizamento de ação por sociedade empresarial estrangeira devidamente representada no Brasil. Nesse caso, não se aplica o artigo 83 do CPC. Precedente: STJ. 3ª Turma. REsp 1584441-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 21/08/2018 (Info 632).
- Nos casos em que litisconsortes são representados por diferentes procuradores, a incidência de prazo em dobro não é possível se houver interposição de recurso em

conjunto, com o recolhimento de apenas um preparo. Precedente: REsp 1694404/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 22/05/2018.

- A gratuidade da justiça pode ser concedida a estrangeiro não residente no Brasil após a entrada em vigor do CPC/2015. Precedente: Pet 9.815-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 29/11/2017, DJe 15/03/2018.

- Não é extinta a denunciação da lide apresentada intempestivamente pelo réu nas hipóteses em que o denunciado contesta apenas a pretensão de mérito da demanda principal. Precedente: STJ. 3ª Turma. REsp 1637108-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/6/2017 (Info 606).

- Os litisconsortes não têm prazo em dobro no processo eletrônico mesmo que possuam procuradores diferentes. Precedente: STJ. 3ª Turma. REsp 1488590-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/4/2015 (Info 560).

- Honorários:

- Atualização – titularidade dos honorários e compensação

- O STF, nas ADIs 6.053/DF, 6165, 6178, 6181 e 6197, firmou a tese de que é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, desde que observado o teto remuneratório do art. 37, XI, da CF.

- Em decorrência disso, o STJ passou a adequar sua posição, reconhecendo que, quando houver lei específica atribuindo os honorários aos procuradores, eles são verba autônoma pertencente ao advogado público, o que impede a compensação com precatórios/débitos do próprio ente público (STJ - Turma - Segunda - AgInt no AREsp 2531184/SP).

- Assim, a tese tradicional de que “os honorários de sucumbência da Fazenda integram o patrimônio da entidade estatal” deve ser compreendida como posição histórica, hoje

mitigada nos casos em que há previsão legal expressa de rateio dos honorários entre os advogados públicos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM DÉBITO DA FAZENDA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO ÂMBITO DESTA CORTE. DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido destoa dos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que, após o julgamento da ADI 6.053/DF, passou a acompanhar o entendimento da Suprema Corte, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, constituem direito autônomo do procurador público, porque integram o seu patrimônio particular, portanto não pode haver compensação.

2. Os precedentes anexados pelo agravante em seu recurso se mostram desatualizados perante o novo entendimento firmado por ambas as Turmas de Direito Público que compõem a Primeira Seção do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.531.184/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

- Honorários advocatícios sucumbenciais podem ser calculados sobre o valor da condenação e sobre o proveito econômico obtido de forma cumulada, quando a sentença possuir capítulos autônomos com naturezas distintas. Precedente: REsp 2.168.312-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/11/2025 (Info 875 do STJ).

- Os honorários podem ser fixados por equidade quando a ação é extinta sem impacto no direito discutido; além disso, se o trabalho do advogado foi desinfluyente para a extinção, os honorários por equidade não devem ter como base a tabela da OAB. Precedente: REsp 2.178.960-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 2/9/2025 (Info 864 do STJ).

- A tabela de honorários da OAB, prevista no § 8º-A do art. 85 do CPC, não tem força obrigatória; serve apenas como referência para o arbitramento dos honorários

advocatícios. Precedente: AgInt no REsp 2.194.144-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12/8/2025 (Info 864 do STJ).

- Honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação de valores mínimos. Precedentes: REsp 2.169.102-AL e REsp 2.166.690-RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1313) (Info 854 do STJ).

- Os honorários advocatícios possuem preferência em relação aos créditos tributários, por força do § 14 do art. 85 do CPC, que foi declarado constitucional pelo STF. Precedente: RE 1.326.559/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 31/03/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.220) (Info 1171 do STF).

- Em caso de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a condenação em honorários advocatícios. Precedente: REsp 2.072.206-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/2/2025 (Info 843 do STJ).

- Se a ação cautelar preparatória for extinta sem declarar a extinção, inexistência ou redução da dívida, e sem impedir a futura cobrança do débito, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015). Precedente: AREsp 1.191.535-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/12/2024 (Info 23 do STJ - Edição Extraordinária).

- É vedado aos entes públicos celebrar contratos ad exitum para ações judiciais, pois tais cláusulas violam normas de licitações, expõem o Erário a riscos e comprometem a universalidade orçamentária. Precedente: ADPF 1.178 MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 06/11/2024 (Info 1157 do STF).

- Se o juiz proferiu decisão interlocutória excluindo um dos litisconsortes por ilegitimidade, os honorários serão fixados de forma proporcional, podendo ser

inferiores ao limite mínimo do art. 85, § 2º, do CPC. Precedente: REsp 2.065.876-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 3/9/2024 (Info 824 do STJ).

- Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Precedente: REsp 2.029.636-SP, REsp 2.029.675-SP, REsp 2.030.855-SP e REsp 2.031.118-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgados em 20/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1190) (Info 818 do STJ).

- Sob a égide do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Precedente: REsp 2.082.582-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/6/2024 (Info 816 do STJ).

- Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente: EREsp 1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024 (Info 812 do STJ).

- A partir da vigência do CPC/2015, é cabível ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa. Precedente: REsp 2.098.934-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/3/2024 (Info 819 do STJ).

- O juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, pode fixar os honorários advocatícios entre 3 e 5% do valor atualizado da causa (art. 338, parágrafo único, do CPC). Precedente: REsp 2.098.934-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/3/2024 (Info 819 do STJ).

- Quando houver pluralidade de vencedores representados por escritórios de advocacia distintos, os honorários de sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões. Precedente: AgInt no REsp 1.842.035-MT, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/2/2024 (Info 802 do STJ).
- Incide a Súmula 326 do STJ, no caso de discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não havendo falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Precedente: STJ. 4ª Turma. REsp 1837386-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/08/2022 (Info 746).
- Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Precedente: STJ. 4ª Turma. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1553027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022 (Info 739).
- Juiz determinou honorários divididos igualmente entre autor e ré porque houve sucumbência recíproca; somente o autor recorreu pedindo o aumento do percentual; se o Tribunal concordar com o aumento, essa majoração só beneficiará o recorrente. Precedente: AgInt no REsp 1944858-DF, julgado em 27/09/2022 (Info 751 do STJ).
- No procedimento de jurisdição voluntária, em regra, não há litígio. Como não há litígio, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Contudo, pode surgir litígio, fazendo incidir os princípios da jurisdição contenciosa, admitindo-se, inclusive, a reconvenção. Sendo assim, em tese, passa a ser possível condenação em honorários advocatícios. Precedente: REsp 2028685-SP, julgado em 22/11/2022 (Info 761 do STJ).
- É possível que o advogado, no cumprimento de sentença no qual está cobrando os honorários advocatícios sucumbenciais, consiga a penhora de parte dos valores

depositados, na ação de conhecimento, como caução (contracautela) pela parte contrária ao seu cliente. STJ. 4ª Turma. REsp 1796534-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/12/2022 (Info 761).

- Aplica-se o art. 338 do CPC na fixação dos honorários advocatícios em caso de julgamento parcial do mérito, excluindo-se da lide litisconsorte considerada parte ilegítima na relação processual. STJ. 3ª Turma. REsp 1935852-GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/10/2022 (Info 760).

- Se a sentença foi proferida ainda na vigência do CPC/1973, a condenação em honorários advocatícios deve seguir as regras previstas neste diploma, ainda que essa sentença seja reformada já na vigência do CPC/2015. Precedentes: REsp 1926477-SP e EDcl no AgInt no AREsp 674270-SP, julgados em 18/10/2022 e 08/11/2022 (Infos 761 e 756 do STJ).

- Juros de precatórios do Fundef/Fundeb podem ser usados para pagar honorários contratuais. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1874550-RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 25/10/2022 (Info 755).

- É admissível o pagamento de honorários advocatícios contratuais com verbas provenientes dos juros moratórios incidentes sobre o valor do precatório devido pela União. STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1880972-AL, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/04/2022 (Info 735).

- Se a sentença condenar mais de uma pessoa ao pagamento de honorários advocatícios, deverá dizer expressamente a proporção que cabe a cada uma pagar; caso não faça essa divisão, deve-se entender que a responsabilidade é solidária. Precedente: REsp 2005691-RS, julgado em 27/09/2022 (Info 751 do STJ).

- Incide a Súmula 326 do STJ, no caso de discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não havendo falar em sucumbência dos autores

da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação, a fim de que se afigure suficiente para reparar o prejuízo imaterial suportado pela vítima do evento danoso. Precedente: REsp 1837386-SP, julgado em 16/08/2022 (Info 746 do STJ).

- O art. 85, § 2º, do CPC, ao fixar honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista as decisões judiciais que apreciassem a causa por completo. Contudo, nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivos sem pôr fim à demanda, os honorários devem observar proporcionalmente a matéria efetivamente apreciada, ou seja, nos casos de decisões parciais de mérito, devem observar a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Precedente: REsp 1760538-RS, julgado em 24/05/2022 (Info 738 do STJ).

- Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Precedente: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1553027-RJ, julgado em 03/05/2022 (Info 739 do STJ).

- O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais dá-se no dia seguinte ao transcurso do prazo recursal, ainda que interposto recurso manifestamente intempestivo. Precedente: REsp 1984292-DF, julgado em 29/03/2022 (Info 731 do STJ).

- Mesmo que o valor da condenação, o valor da causa ou o valor do proveito econômico sejam elevados, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, não sendo caso de fixação por equidade. Precedente: REsp 1850512-SP, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730 do STJ).

- É cabível condenação em honorários advocatícios no julgamento de reclamação indeferida liminarmente na qual a parte comparece espontaneamente para apresentar defesa. Precedente: Rcl 41569-DF, julgado em 09/02/2022 (Info 724 do STJ).
- Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária não podem ser modificados modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Precedente: STJ. 2ª Seção. AR 5869-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 30/11/2021 (Info 721).
- Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, porque a situação não se enquadra nas hipóteses do § 2º do art. 85 do CPC. Precedente: STJ. 3ª Turma. REsp 1885691-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, jugado em 26/10/2021 (Info 717).
- A parte e o advogado possuem legitimidade recursal concorrente quanto à fixação dos honorários advocatícios. Precedente: STJ. 3ª Turma. REsp 1776425-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 08/06/2021 (Info 700).
- Proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. Isso significa que também não deverão ser majorados os honorários advocatícios recursais enquanto não definido o valor. Precedente: STJ. 2ª Turma. EDCL no REsp 1785364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 06/04/2021 (Info 691).
- Em caso de extinção da execução por acordo, os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte. Nessa situação, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador. Precedente: STJ. 3ª Turma. REsp 1836703/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/10/2020.

- A sucumbência recíproca não afasta a condenação das partes litigantes ao pagamento de honorários de sucumbência. Precedente: STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1495369-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 01/09/2020 (Info 681).
- Os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral; ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa. Em regra, os critérios para fixação são objetivos e devem ser observados. Precedente: STJ. 2ª Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).
- A multa de 10% (dez por cento) prevista pelo art. 523, § 1º, do CPC/2015 não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios. Precedente: REsp 1.757.033-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018.
- Em caso de indeferimento da petição inicial seguida de interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, é cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (art. 85, § 2º, do CPC). Precedente: STJ. 4ª Turma. REsp 1753990-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/10/2018 (Info 640).
- Os honorários advocatícios contratuais não se incluem nas despesas processuais do art. 82, § 2º, do CPC/2015. Apenas os honorários sucumbenciais devem ser pagos pelo vencido ao vencedor. Precedente: STJ. 3ª Turma. REsp 1571818-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/10/2018 (Info 636).
- É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais. Precedente: EREsp 1.519.445-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 19/09/2018, DJe 10/10/2018.

- Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Precedente: REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016.
- Não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso em que o credor simplesmente anui com os cálculos apresentados em "execução invertida", ainda que se trate de hipótese de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV). AgRg no AREsp 630.235-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 19/5/2015, DJe 5/6/2015.